



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 09

Der Vorsteuerabzug

37

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	RECHT UND AUSÜBUNG DES VORSTEUERABZUGS	1
1.	Der Vorsteuerabzug in der Steuerberaterprüfung	1
2.	Der Vorsteuerabzug im System der Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug	2
3.	Die gesetzliche Regelung des Vorsteuerabzugs	3
4.	Rechtsnatur des Anspruchs auf Abzug von Vorsteuern nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG	3
5.	Der Grundsatz des Sofortabzugs der Vorsteuern – Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs	3
6.	Die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs	5
6.1	Die Unternehmereigenschaft als Voraussetzung der Abzugsberechtigung	5
6.1.1	Beginn der Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug	6
6.1.2	Ende der Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug	7
6.2	Ordnungsgemäße Rechnung	7
6.3	Begrenzung des Vorsteuerabzugs auf die geschuldete Umsatzsteuer	9
6.4	Vorsteuerabzug bei Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger	10
6.5	Der Leistungsempfänger als Vorsteuerabzugsberechtigter	11
6.5.1	Der zivilrechtliche Vertragspartner als Leistungsempfänger	11
6.5.2	Ehegatten als Leistungsempfänger und Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmer-Ehegatten	12
6.6	Leistungen für das Unternehmen des Leistungsempfängers	12
6.6.1	Unterschiedliche Tätigkeitsbereiche	12
6.6.2	Zuordnungswahlrecht für einheitliche Gegenstände	14
6.6.3	Aufteilungsgebot für vertretbare Sachen und sonstige Leistungen	16
6.6.4	Zuordnung eines Gegenstands zum nichtunternehmerischen Bereich	17
7.	Zeitpunkt für die Vornahme des Vorsteuerabzugs	17
7.1	Grundsatz: Vorsteuerabzug nach Leistungsausführung bzw. Zahlung und Rechnung	17
7.2	Ausnahme: Vorsteuerabzug bei Zahlung vor Ausführung der Leistung	19
II.	AUSSCHLUSS VOM VORSTEUERABZUG	21
1.	Ausschluss des Vorsteuerabzugs gem. § 15 Abs. 1a UStG	21
2.	Ausschluss des Vorsteuerabzugs gem. § 15 Abs. 1b UStG	23
3.	Ausschluss des Vorsteuerabzugs aufgrund von Ausschlussumsätzen	23
3.1	Übersicht	23
3.2	Vorsteuerauschluss nach Maßgabe der beabsichtigten Verwendung und zeitlicher Zusammenhang	24



3.3	Vorsteuerabzug bei erfolglosen Investitionen (Fehlmaßnahmen)	25
4.	Die Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG	26
4.1	Grundsätze der Vorsteueraufteilung	26
4.2	Aufteilungsmaßstab bei der wirtschaftlichen Zuordnung	27
4.3	Sonderfall: Vorsteuerabzug bei der Anschaffung/Herstellung gemischt genutzter Gebäude	28
III.	PRÜFUNGSSCHEMA ZUR PRÜFUNG DES VORSTEUER-ABZUGS NACH § 15 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1 USTG	31
IV.	ÜBUNGSFALL	32
1.	Sachverhalt	32
2.	Aufgabe	32
3.	Lösung	33

I. RECHT UND AUSÜBUNG DES VORSTEUERABZUGS



LERNZIEL

Der Vorsteuerabzug (§ 15 UStG) ist das Kernstück des Mehrwertsteuersystems, um die Neutralität der Mehrwertsteuer zu gewährleisten. Keine Steuerberaterprüfung kommt ohne die Prüfung des Rechts auf Vorsteuerabzug aus. Die Kenntnis des Regelungsinhalts dieser Bestimmung ist daher von besonderer Wichtigkeit.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 09 – Überblick – v10420

1. Der Vorsteuerabzug in der Steuerberaterprüfung

Steuerberaterprüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	Tz. 1: VoSt-Abzug nach § 15 Nr. 1 Nr. 1 UStG, Zuordnung zum Unternehmen, Ausschluss des VoSt-Abzugs nach § 15 Nr. 1b UStG, VoSt-Abzug nach § 15 Nr. 1 Nr. 4 UStG Tz. 2: VoSt-Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG iVm. § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG, Aufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG Tz. 3: VoSt-Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG Tz. 4: Kein VoSt-Abzug der § 14c UStG-Steuer und der Steuer nach § 3d Satz 2 UStG, VoSt-Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2023	Ausschluss vom VoSt-Abzug nach § 24 Abs. 1 Satz 4 UStG bzw. pauschaler VoSt-Abzug nach § 24 Abs. 1 Satz 3 UStG Tz. 1: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG Tz. 2: Ausschluss des Abzugs der Steuer nach § 3d Satz 2 UStG in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG; Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG Tz. 3: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2022	Tz. 1: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 4 UStG Tz. 3: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG Tz. 4: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 und Abs. 4 UStG
2021	Tz. 1, 2, 3, 4: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, explizite Prüfung von Satz 2 und 3 Tz. 4: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
2020	Tz. 1, 2 und 3: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 1b UStG Tz. 2 und 3: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 S. 1 UStG regulär und in Verbindung mit § 14c UStG



Steuerberaterprüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2019	Tz. 1: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG Tz. 3: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 4 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG Tz. 4: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 4 UStG Tz. 5: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 UStG
2018	Tz. 1: Ausschluss nach § 15 Abs. 1b UStG Tz. 3: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG, Ausschluss der Steuer nach § 3d Satz 2 UStG, kein § 15 Abs. 1a UStG bei Geschenk von geringem Wert Tz. 4: Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, kein § 15 Abs. 1a UStG bei Geschenk von geringem Wert; Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG aus Anschaffung und laufenden Aufwendungen
2017	Tz. 1: Ausschluss für Kleinunternehmer, § 19 Abs. 1 Satz 4 UStG Tz. 3: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG, Vorsteueraufteilung § 15 Abs. 4 UStG Tz. 4: § 15 Abs. 1 Nr. 3 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG, Vorsteueraufteilung § 15 Abs. 4 UStG Tz. 5: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG, Vorsteueraufteilung § 15 Abs. 4 UStG
2016	Tz. 1: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG; Zuordnungswahlrecht mit voller Zuordnung; § 15 Abs. 1b UStG, § 15 Abs. 4 Satz 4 UStG Tz. 2: Erwerb von Nichtunternehmer ohne Vorsteuerabzugsrecht, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG Tz. 4: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG Tz. 5: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG
2015	Tz. 1: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG; 4 x § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG Tz. 2: 2 x § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG, Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG Tz. 3: Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 4a UStG (vgl. dazu LB USt 11) Tz. 4: § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Ausschluss nach § 15 Abs. 1a UStG

2. Der Vorsteuerabzug im System der Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug

Die Umsatzsteuer ist eine **Verbrauchssteuer**, die sich grundsätzlich nur bei der Lieferung eines Gegenstands oder dem Erbringen einer sonstigen Leistung an den Letztabnehmer realisiert. Sie wird lediglich aus wirtschaftlichen, fiskalischen, steuertechnischen und nicht zuletzt psychologischen Gründen fraktioniert auf allen Wirtschaftsstufen erhoben. Mit der Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug wird erreicht, dass eine Steuerekumulation vermieden wird, dass alle konkurrierenden Waren im Unternehmensbereich mit derselben steuerlichen Belastung belegt werden, und dass im Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Drittländern durch einen exakten Grenzausgleich grundsätzlich Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird.

3. Die gesetzliche Regelung des Vorsteuerabzugs

Die gesetzliche Regelung des Vorsteuerabzugs gliedert sich in **vier Grundtatbestände**:

- die Gewährung des Vorsteuerabzugs (§ 15 Abs. 1 und Abs. 3 UStG),
- die Versagung des Vorsteuerabzugs (§ 15 Abs. 1a bis Abs. 2 UStG),
- die Aufteilung der Vorsteuerbeträge (§ 15 Abs. 4 UStG),
- die Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) (s. Lehrbrief Umsatzsteuer 10).

4. Rechtsnatur des Anspruchs auf Abzug von Vorsteuern nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG

Der **Rechtsanspruch** auf den Vorsteuerabzug ist kein selbständiger Anspruch. Der Anspruch auf Abzug der Vorsteuerbeträge iSd. § 16 Abs. 2 UStG ist ebenso wie die Umsatzsteuerschuld iSd. § 16 Abs. 1 UStG eine unselbständige Besteuerungsgrundlage. Die Umsatzsteuerschuld und die Vorsteuerbeträge werden saldiert, der Saldo ergibt die Steuerzahlungsschuld oder den Erstattungsanspruch.



HINWEIS

*Aus der Unselbständigkeit des Vorsteuerabzugsanspruchs folgt, dass er **nicht** gem. § 46 AO **abgetreten** werden kann. Abtretbar ist nur der Saldo aus Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerbeträgen. Dasselbe gilt für Pfändung und Verpfändung. Weiter folgt daraus, dass die Höhe des Vorsteuerabzugsbetrags keine selbständig anfechtbare Besteuerungsgrundlage ist; anfechtbar ist nur die Festsetzung der saldierten Umsatzsteuerschuld (§ 157 AO).*

5. Der Grundsatz des Sofortabzugs der Vorsteuern – Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs

Das UStG enthält für die **Entstehung des Vorsteueranspruchs** nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG keine Vorschrift, die dem § 13 UStG für das Entstehen der USt-Schuld entspricht. Nach für bis 31.12.2027 ausgestellte Rechnungen (§ 27 Abs. 41 UStG) ist die Berechtigung zum Vorsteuerabzug grds. mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums (VAZ) gegeben, in dem die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG vorliegen: ausgeführte Leistung **und** ordnungsgemäße Rechnung.

Für ab 1.1.2028 ausgestellte Rechnungen (§ 27 Abs. 41 UStG) wird der Zeitpunkt des Rechts auf Vorsteuerabzug gesetzlich in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG ausdrücklich geregelt. Es wird davon abhängig sein, nach welchen Vorschriften der Leistende seine Umsätze berechnet. Versteuert er seine Umsätze nach vereinbarten Entgelten, entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug mit ordnungsgemäßer Rechnung und Leistungsausführung (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG). Besteuert der leistende Unternehmer hingegen nach vereinnahmten Entgelten des § 20 UStG entsteht das Recht mit Zahlung und ordnungsgemäßer Rechnung (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b UStG).

Unabhängig von der Versteuerung beim leistenden Unternehmer bedarf es also weiterhin einer ordnungsgemäßen Rechnung. Hierzu hatte der EuGH jedoch geurteilt, dass die Rechnung lediglich eine formelle Ausübungsvoraussetzung darstellt (EuGH, Urteil v. 15.9.2016, Rs. C-518/14 – *Senatex*). Das Recht entstehe demgegenüber bereits, wenn die materiellen Voraussetzungen (Bezug einer Leistung im Rahmen des Unternehmens von einem anderen Unternehmer) vorliegen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung sei zwar das Innehaben einer Rechnung eine formelle Voraussetzung. Ein gesonderter USt-Ausweis in der Rechnung stelle jedoch eine materielle Voraussetzung dar, so dass ein Vorsteuerabzug ohne diesen gesonderten Ausweis nicht möglich ist. Sofern eine ursprüngliche Rechnung, die Angaben zu den Leistungspartnern, der Leistungsbeschreibung, dem Entgelt und einen gesonderten USt-Ausweis beinhaltet, im Übrigen aber



fehlerhaft ist, nachträglich berichtigt oder ergänzt wird, ist das Recht auf Vorsteuerabzug rückwirkend zum Zeitpunkt möglich, zu dem diese Erstrechnung vorlag. Sobald der Steuerpflichtige eine nach § 14, § 14a UStG ausgestellte **Rechnung** besitzt, kann er sein Recht auf Vorsteuerabzug demnach auch nach der Verwendungsabsicht ausüben (**Grundsatz des Sofortabzugs der Vorsteuer** – Abschn. 15.12 Abs. 2 Satz 2 UStAE).

Ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug bei beabsichtigten Ausschlussumsätzen. Die Voraussetzungen für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug sind damit nach der Verwendungsabsicht des Steuerpflichtigen im Zeitpunkt des Leistungsbezugs zu beurteilen.

Hinsichtlich des Vorsteuerabzugs wird der Steuerpflichtige bereits im **Zeitpunkt des Leistungsbezugs** als **Unternehmer** behandelt, auch wenn er seine eigentliche unternehmerische Tätigkeit erst später aufnimmt. Indem der Steuerpflichtige Investitionsausgaben in der tatsächlich vorhandenen und nachweisbaren Absicht tätigt, damit steuerbare Umsätze auszuführen, erlangt er Unternehmereigenschaft und daraus folgend die Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Es wird nicht vorausgesetzt, dass der Steuerpflichtige bereits Umsätze ausgeführt hat. Auch das Vorsteuerabzugsrecht ist nicht von der Aufnahme einer Umsatztätigkeit abhängig.

Der aufgrund erster Investitionsaufwendungen entstandene Anspruch auf Vorsteuerabzug **entfällt** auch **nicht nachträglich**, wenn der Steuerpflichtige die beabsichtigte Umsatztätigkeit überhaupt nicht aufnimmt oder mit den Leistungsbezügen aufgrund von Umständen nicht ausführen kann, die er nicht beeinflussen konnte (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 3 UStAE).

Der Schutz des Vertrauens in die Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist davon abhängig, dass der Steuerpflichtige in gutem Glauben beabsichtigt hatte, mit den Investitionsausgaben steuerbare Leistungen auszuführen. Nur dann, wenn der Steuerpflichtige die Absicht, eine Umsatztätigkeit auszunehmen, **missbräuchlich nur vorgespiegelt** hat, um den Vorsteuerabzug vornehmen zu können, bleibt ihm der Vorsteuerabzug nicht erhalten. Der bösgläubige Steuerpflichtige genießt keinen Vertrauensschutz (Abschn. 15.12 Abs. 2a Satz 2 UStAE). Hat der Steuerpflichtige die Absicht, eine Umsatztätigkeit aufzunehmen, missbräuchlich vorgespiegelt, ist der Vorsteuerabzug rückgängig zu machen. Eine bestandskräftige Festsetzung der Umsatzsteuer ist unter diesen Voraussetzungen nach § 164 Abs. 2 AO, § 165 Abs. 2 AO oder § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO rückwirkend zu ändern.

Der **entscheidende Unterschied** ergibt sich daraus, dass die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht von der tatsächlichen Aufnahme einer Umsatztätigkeit, sondern von der ernsthaft beabsichtigten und durch objektive Merkmale nachgewiesenen oder glaubhaft gemachten Absicht der späteren Ausführung entgeltlicher Leistungen abhängt. Der in gutem Glauben handelnde Steuerpflichtige ist in seinem Vertrauen auf die Berechtigung zum Vorsteuerabzug geschützt. Wird das Wirtschaftsgut entgegen ursprünglicher Absicht später vorsteuerschädlich genutzt, bleibt der Vorsteuerabzug erhalten; für die Folgezeit ist ggf. eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG durchzuführen.

Die **Verwendungsabsicht** ist durch **objektive Anhaltspunkte zu belegen** (Abschn. 15.12 Abs. 2a Satz 1 UStAE). Üblicherweise wird sich der Unternehmer bei Anschaffungen oder vor größeren Investitionen Gedanken über die Notwendigkeit und den betriebswirtschaftlichen oder privaten Nutzen der einzelnen Maßnahme machen. Wichtig ist, dass der Unternehmer diese Absichten und Überlegungen dokumentiert und für die Finanzverwaltung nachprüfbar macht. Objektive Anhaltspunkte können zB. sein (Abschn. 15.12 Abs. 2a Satz 3 UStAE):

- Mietverträge,
- Zeitungsinserate,
- Beauftragung eines Maklers,
- Schriftwechsel mit Interessenten,
- Vertriebskonzepte,
- Kalkulationsunterlagen.

► **Beispiel:**

Das Bauträgerunternehmen Sachsen-Bau GmbH & Co KG saniert in den Jahren 06 und 07* einen Gebäudekomplex in Dresden in der durch objektive Anhaltspunkte belegbaren Absicht, diesen nach Fertigstellung der Baumaßnahme ab Jahresbeginn 08 durch gewerbliche Vermietung steuerpflichtig zu nutzen. Die auf die Sanierungs- und Renovierungsaufwendungen angefallenen Vorsteuern von 750.000 € sind für Voranmeldungszeiträume in den Jahren 06 und 07 in vollem Umfang als Vorsteuern abgezogen worden. Aufgrund hoher Leerstände in Bürogebäuden in Dresden kann zunächst kein Mieter für die Büroräume gefunden werden. Erst zum Jahresanfang 13 gelingt es, den Bürokomplex an das Verfassungsschutzamt des Freistaats Sachsen zu vermieten. Da an eine juristische Person des öffentlichen Rechts vermietet wird, die Tätigkeit ausübt, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegt und die insoweit nicht unternehmerisch handelt (§ 2b Abs. 1 UStG bzw. vormals § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG), bleiben die Vermietungsumsätze steuerfrei (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG, § 9 Abs. 1 UStG). Eine Option zu Umsatzsteuerpflicht ist hier nicht möglich.

► **Lösung:**

Der GmbH & Co. KG steht der in 06 und 07 vorgenommene Vorsteuerabzug zu. Aufgrund der bei Bezug der Bauleistungen „in gutem Glauben“ und durch objektive Anhaltspunkte belegten Absicht, das Bürogebäude zu „besteuerten“ Umsätzen zu nutzen, ist die Berechtigung zum Vorsteuerabzug endgültig entstanden. Der Vorsteueranspruch kann der GmbH & Co. KG aufgrund der nachträglich eingetretenen Umstände nicht rückwirkend genommen werden (Abschn. 15.12 Abs. 2a Satz 9 UStAE).

Aufgrund der steuerfreien Vermietung des Bürogebäudes ab 1.1.13 ist eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG, § 15a Abs. 6 UStG durchzuführen (s. im Einzelnen hierzu im Lehrbrief Umsatzsteuer 10).

[nachrichtlich: Der Berichtigungszeitraum, der sich nach der pauschalierten Verwendungsdauer von zehn Jahren bestimmt, beginnt mit der tatsächlichen erstmaligen Verwendung des Bürogebäudes (Abschn. 15a.3 Abs. 3 UStAE), erstreckt sich demnach vom 1.1.13 bis zum 31.12.2022. Für die Besteuerungszeiträume 13 bis 22 ist jeweils für den einzelnen monatlichen Voranmeldungszeitraum (§ 44 Abs. 3 UStDV) der Vorsteuerabzug durch Rückführung von $\frac{1}{12}$ des Jahresbetrags von 75.000 € = 6.250 € an das Finanzamt zu berichtigen.]

6. Die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs

6.1 Die Unternehmereigenschaft als Voraussetzung der Abzugsberechtigung

Nach § 15 Abs. 1 UStG sind zum Vorsteuerabzug nur **Unternehmer** berechtigt. Wer einen Vorsteueranspruch geltend macht, muss also eine nachhaltige selbständige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben (§ 2 Abs. 1 UStG).



PRÜFUNGSTIPP

Nicht alle Unternehmer sind uneingeschränkt zum Vorsteuerabzug berechtigt. So fand sich in der Prüfung des Jahres 2023 ein Landwirt, der seine Umsätze nach § 24 UStG versteuerte und aufgrund dessen vom allgemeinen Recht auf Vorsteuerabzug nach § 24 Abs. 1 Satz 4 UStG ausgeschlossen war. Ihm steht lediglich ein pauschaler Vorsteuerabzug nach § 24 Abs. 1 Satz 3 UStG zu. In den Steuerberaterprüfungen 2017 und 2020 war ein Kleinunternehmer zu prüfen, der nach damals gültiger Rechtslage in § 19 Abs. 1 Satz 4 UStG ebenfalls nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt war.

* Bei den angeführten Jahreszahlen (hier 06 und 07) handelt es sich um fiktive Jahre.



6.1.1 Beginn der Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug

Die Unternehmereigenschaft beginnt mit dem ersten nach außen erkennbaren, auf eine Unternehmertätigkeit gerichteten Tätigwerden, wenn die spätere Ausführung entgeltlicher Leistungen **ernsthaft beabsichtigt** ist und die Ernsthaftigkeit dieser Absicht durch objektive Merkmale nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Es können daher Vorsteuern, die auf Leistungsbezüge für das geplante und im Aufbau befindliche Unternehmen angefallen sind, bereits für den Besteuerungszeitraum (VAZ) geltend gemacht werden, in dem auch die weiteren Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vorliegen.

Der **Grundsatz der Rechtssicherheit** verbietet es den Finanzbehörden, die bereits mit ersten Investitionsausgaben entstandene Unternehmereigenschaft später wegen des Eintritts oder des Nichteintritts bestimmter Ereignisse wieder abzuerkennen.

Eine andere Auslegung der MwStSystRL würde gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer hinsichtlich der Abgabenbelastung des Unternehmens verstoßen.

Lediglich in den Fällen des Missbrauchs oder der Steuerhinterziehung, wenn der Steuerpflichtige (Unternehmer) die Absicht einer unternehmerischen Betätigung nur vorgespiegelt hat, kann die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug rückwirkend versagen (Abschn. 15.12 Abs. 2b UStAE).

Bezüglich des **Nachweises** der **ernsthaften, nicht nur vorgetäuschten Absicht**, später entgeltliche Leistungen auszuführen, den derjenige zu erbringen hat, der den Vorsteuerabzug geltend macht, ist nach Abschn. 2.6 UStAE zu unterscheiden zwischen folgenden Vorbereitungs-handlungen:

- Vorbereitungshandlungen durch den Erwerb von Gegenständen oder die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen, die ihrer Art nach nur zur unternehmerischen Verwendung oder Nutzung bestimmt sind oder in einem objektiven und zweifelsfrei erkennbaren Zusammenhang mit der beabsichtigten unternehmerischen Tätigkeit stehen (**unternehmensbezogene** Vorbereitungshandlungen), wie zB. Erwerb von Inventar, Wareneinkauf, Anmietung von Büroräumen, Werbemaßnahmen (s. Abschn. 2.6 Abs. 2 UStAE),
- Vorbereitungshandlungen, die ihrer Art nach sowohl zur **unternehmerischen** als auch zur **nichtunternehmerischen** Verwendung bestimmt sein können, wie zB. der Erwerb eines Kfz oder eines Computers (Abschn. 2.6 Abs. 3 Satz 1 UStAE),
- Vorbereitungshandlungen, die ihrer Art nach **typischerweise zur nichtunternehmerischen** Verwendung bestimmt sind, wie der Erwerb eines Wohnmobils, eines Segelschiffs oder sonstiger Freizeitgegenstände. Bei der Prüfung der Verwendungsabsicht ist **hier** ein besonders hoher Maßstab anzulegen (Abschn. 2.6 Abs. 3 Satz 2 UStAE).

Die Verwaltungsanweisungen in Abschn. 2.6 Abs. 1 bis 4 UStAE zeigen damit einen **praktikablen** Weg auf, wie aus der Sicht des Fiskus Missbrauchs- oder Betrugsfällen wirksam vorgebeugt werden kann. Auf der Seite des Steuerpflichtigen wird bei Vorbereitungshandlungen der zweiten oder dritten Kategorie beim geforderten Nachweis der ernsthaften Absicht gegenüber dem Finanzamt im Einzelfall wohl Beharrungsvermögen gefordert sein.

► **Beispiel:**

Dipl.-Ing. Peter Holland hat Anfang des Jahres 01 sein Architekturstudium abgeschlossen, ist jedoch für die beiden folgenden Jahre als Assistent am Lehrstuhl für Städtebau der Techn. Universität München tätig geblieben. Er beabsichtigt, sich zum 1.1.03 als freier Architekt selbstständig zu machen. Am 15.9.02 kann er geeignete Büroräume anmieten; das Mietverhältnis beginnt am 1.11.02. Die monatliche Miete beträgt 1.500 € zzgl. 285 € USt. Am 25.9.02 bestellt er bei der Firma Schulz-Bürozentrum Büromöbel und die sonstige Büroausstattung. Büromöbel und Büroausstattung werden am 7.11.02 angeliefert. Die Fa. Schulz berechnet dafür 38.000 € zzgl. 7.220 € USt. Architekt Holland zieht diesen USt-Betrag und die auf die Büromiete für November und Dezember 02 anfallenden 570 € USt in den USt-Voranmeldungen November und Dezember 02 als Vorsteuern ab.

Am 15.12.02 erleidet Holland einen Herzinfarkt. Er beschließt, an der Uni tätig zu bleiben. Der Vermieter der Büroräume stimmt einer vorzeitigen Auflösung des Mietverhältnisses mit Wirkung vom 31.12.02 zu. Die Büroausstattung kann Holland an zwei Kollegen, die sich in einer GbR selbständig machen, zum Preis von 24.000 € zzgl. 4.560 € USt verkaufen. Er wendet sich an Sie mit der Bitte um steuerliche Auskunft.

► **Lösung:**

Die Unternehmereigenschaft des Architekten Holland beginnt bereits mit dem ersten nach außen erkennbaren, auf eine Unternehmertätigkeit gerichteten Tätigwerden (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Die mit Vorbereitungshandlungen begründete Unternehmereigenschaft kann nicht rückwirkend aberkannt werden, wenn die spätere Ausführung entgeltlicher Leistungen ernsthaft beabsichtigt war und die Ernsthaftigkeit dieser Absicht durch objektive Merkmale nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden kann (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 2 UStAE). Dieser Nachweis kann von dem Architekten Holland mit der Anmietung von Büroräumen ab 1.11.02 und dem Erwerb der Büroeinrichtung im November 02 geführt werden. Der Vorsteuerabzug iHv. 7.790 € bleibt ihm daher erhalten. Den Verkauf der Büroeinrichtung hat er als steuerpflichtigen Umsatz (USt: 4.560 €) zu versteuern.

6.1.2 Ende der Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug

Nach Beendigung der aktiven unternehmerischen Betätigung können Unternehmer bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen Vorsteuern für Leistungen, die sie in der Zeit ihrer aktiven Tätigkeit in Anspruch genommen haben und die ihnen erst später in Rechnung gestellt werden, als abziehbar geltend machen, so zB. USt-Beträge, die für die Erstellung des Jahresabschlusses des inzwischen eingestellten Unternehmens berechnet werden. Eine Einstellung der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit liegt jedoch nicht vor, wenn den Umständen zu entnehmen ist, dass der Unternehmer die Absicht hat, das Unternehmen weiterzuführen oder in absehbarer Zeit wieder aufleben zu lassen. Für die Unternehmereigenschaft sowie das Recht auf Vorsteuerabzug ist nicht erforderlich, dass laufend Umsätze bewirkt werden (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 5 UStAE). Unternehmen und Unternehmereigenschaft **erlöschen erst, wenn** der Unternehmer **alle Rechtsbeziehungen** abgewickelt hat, die mit dem (aufgegebenen) Betrieb in Zusammenhang stehen. Zu diesen Rechtsbeziehungen gehört auch das Rechtsverhältnis zwischen dem Unternehmer und dem Finanzamt (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 3, 6 UStAE). Bei Unternehmen, die der Ist-Besteuerung (§ 20 UStG) unterliegen, erlischt die Unternehmereigenschaft mit der Vereinnahmung aller einbringlichen Außenstände.

6.2 Ordnungsgemäße Rechnung

Das Recht des Rechnungsempfängers auf Vorsteuerabzug hängt von der korrekten Umsetzung der in § 14 Abs. 4 UStG genannten Rechnungspflichtangaben ab (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG). Der Leistungsempfänger hat daher die in der Rechnung enthaltenen Angaben auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit zu überprüfen. Dabei ist allerdings der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren (Abschn. 15.2a Abs. 6 UStAE).

Fehlt nur eine der genannten Voraussetzungen, liegt eine nicht ordnungsgemäße Rechnung vor, die grds. den Vorsteuerabzug ausschließt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Rechnung rückwirkend auf den Zeitpunkt zu **berichtigen**, zu dem eine fehlerhafte Rechnung vorlag, die zumindest Angaben zu beiden Leistungspartnern, eine Leistungsbeschreibung, ein Nettoentgelt und eine gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer enthielt.



HINWEIS

Vor diesem Hintergrund sollten **in der Praxis** unvollständige Rechnungen mit einem entsprechenden Hinweis zurückgegeben und um deren Berichtigung gebeten werden. Zu den Anforderungen an eine Rechnung verweisen wir auf den Lehrbrief Umsatzsteuer 08.



PRÜFUNGSTIPP

In den Prüfungsaufgaben zur Steuerberaterprüfung findet sich regelmäßig der Hinweis darauf, dass, soweit aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, Rechnungen die nach § 14 UStG, § 14a UStG bzw. § 33 UStDV, § 34 UStDV erforderlichen Angaben enthalten. Davon abgesehen kann der Vorsteuerabzug aus einem unrichtigen bzw. unberechtigten Steuerausweis unabhängig von diesem Hinweis ausgeschlossen sein. So war dies zB. in den Steuerberaterprüfungen 2024 und 2021 der Fall.

Der Rechnungsempfänger hat grundsätzlich die inhaltliche **Richtigkeit der Rechnungsangaben** zu überprüfen. Ist etwa die Angabe des leistenden Unternehmers auf der Rechnung falsch, ist der Vorsteuerabzug des Rechnungsempfängers ausgeschlossen. Die Überprüfung der Richtigkeit der Steuernummer oder der inländischen USt-IdNr. ist dem Rechnungsempfänger regelmäßig nicht möglich. Ist eine dieser Angaben unrichtig und konnte der Unternehmer dies nicht erkennen, bleibt der Vorsteuerabzug erhalten, wenn im Übrigen die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug gegeben sind (Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 4, 5 UStAE).

Ungenauigkeiten führen unter den übrigen Voraussetzungen nicht zu einer Versagung des Vorsteuerabzugs, zB. bei offensichtlichen Schreibfehlern im Namen oder in der Anschrift des leistenden Unternehmers oder des Leistungsempfängers (Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 13 UStAE).



HINWEIS

Der EuGH hat mit Urteilen vom 21.11.2018, C-664/16, Vădan; vom 15.9.2016, C-518/14, Senatex; und, vom 15.9.2016, C-516/14 Barlis 06, entschieden, dass der Vorsteuerabzug trotz unvollständiger Rechnung erhalten bleibt bzw. bestehen kann, wenn eine Rechnung später berichtigt wird oder zusätzliche Unterlagen vorgelegt werden, die dem Nachweis der Vorsteuerabzugsberechtigung dienen. Der BFH teilt diese Auffassung im Wesentlichen (Urteil vom 28.10.2016, V R 26/15, BFH/NV 2017, 252). Auch die Finanzverwaltung hat sich dem mit Schreiben vom 18.9.2020 angeschlossen.



PRÜFUNGSTIPP

Die Rückwirkung der Rechnungsberichtigung ist – ebenso wie die Vollständigkeit und Richtigkeit einer Rechnung – ein Praxisthema und spielt in der **schriftlichen** Steuerberaterprüfung aufgrund des Bearbeitungshinweises: „Soweit aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, enthalten Rechnungen die nach §§ 14, 14a UStG bzw. §§ 33, 34 UStDV erforderlichen Angaben.“ regelmäßig keine Rolle. Für die **mündliche** Steuerberaterprüfung ist es aber ein wichtiges und häufig gefragtes Thema sowohl für den Kurzvortrag als auch die Fragerunden!

6.3 Begrenzung des Vorsteuerabzugs auf die geschuldete Umsatzsteuer

Der Vorsteuerabzug setzt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG voraus, „dass eine Steuer für den berechneten Umsatz geschuldet wird“. Das Tatbestandsmerkmal „geschuldete Steuer“ ist nach der Rechtsprechung des EuGH dahin auszulegen, dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur für diejenigen Steuern besteht, die mit einem der Mehrwertsteuer unterworfenen Umsatz in Zusammenhang stehen. Das Recht auf Vorsteuerabzug erstreckt sich danach nicht auf eine Steuer, die ausschließlich deshalb geschuldet wird, weil sie in einer Rechnung ausgewiesen ist. Bei richtlinienkonformer Auslegung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG ist somit nicht jeder, sondern nur der für die berechnete Leistung geschuldete Steuerbetrag als Vorsteuer abziehbar (Abschn. 15.2 Abs. 1 Satz 2, 3 UStAE).

Der Leistungsempfänger darf einen gesondert ausgewiesenen Steuerbetrag, der nicht für den berechneten Umsatz geschuldet wird, bei Abrechnungen zB. in den folgenden Fällen **insgesamt** nicht als Vorsteuer abziehen (Fälle des § 14c Abs. 1 und Abs. 2 UStG):

- eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG),
- nicht steuerbare Umsätze, die im Ausland steuerbar sind,
- unentgeltliche Leistungen,
- Schadensersatzleistungen,
- Leistungen eines Nichtunternehmers oder eines Unternehmers außerhalb seines Unternehmens,
- Schein- und Gefälligkeitsrechnungen, denen keine wirklichen Umsätze zugrunde liegen,
- Leistungen, die – so wie sie abgerechnet worden sind – nicht erbracht wurden (über die wirklich erbrachte Leistung liegt – noch – keine zum Vorsteuerabzug geeignete Abrechnung vor),
- steuerfreie Umsätze (zB. innergemeinschaftliche Lieferungen, Ausfuhrlieferungen, Grundstücksvermietungen bei misslungener Option),
- nicht versteuerte steuerpflichtige Leistungen, bei denen die Steuerschuld verjährt (§§ 169 ff. AO) und damit erloschen ist (§ 47 AO),
- steuerfreie Umsätze durch den Kleinunternehmer (§ 19 Abs. 1 UStG),
- Leistungen im Rahmen der Differenzbesteuerung (§ 25a UStG).



PRÜFUNGSTIPP

Ein Ausschluss vom Vorsteuerabzug einer Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG wurde in der Steuerberaterprüfung 2024 und 2021 geprüft. Ein allgemeiner Vorsteuerabzug scheiterte in der Steuerberaterprüfung 2023 aufgrund der Durchschnittsatzbesteuerung für Land- und Forstwirte an § 24 Abs. 1 Satz 4 UStG. In der Steuerberaterprüfung 2022 war die Differenzbesteuerung umfassendes Thema, einschließlich des Ausschlusses vom Vorsteuerabzug bei deren Anwendung. In der Steuerberaterprüfung 2020 war das Recht auf Vorsteuerabzug aus einem unberechtigten USt-Ausweises nach § 14c Abs. 2 UStG ausgeschlossen.

Dagegen kann ein gesondert ausgewiesener Steuerbetrag **teilweise** als **Vorsteuer** bei Umsätzen abgezogen werden, für die zwar eine Umsatzsteuer geschuldet wird, jedoch ein höherer Steuerbetrag in der Rechnung ausgewiesen ist, als er von Gesetzes wegen geschuldet wird. Das ist der Fall bei Leistungen, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen und mit einem Steuerbetrag abgerechnet werden, der dem allgemeinen Steuersatz entspricht.

► Beispiel:

Eine Feinkosthändlerin verkauft an das Restaurant „Frutti di Mare“ fangfrische Seezungen zum Preis von 95 €. In der Quittung (Kleinbetragsrechnung) wird der Steuersatz von 19 % angegeben, obwohl der Umsatz gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG iVm. Nr. 3 der Anlage 2 zum UStG dem ermäßigten Steuersatz unterliegt.

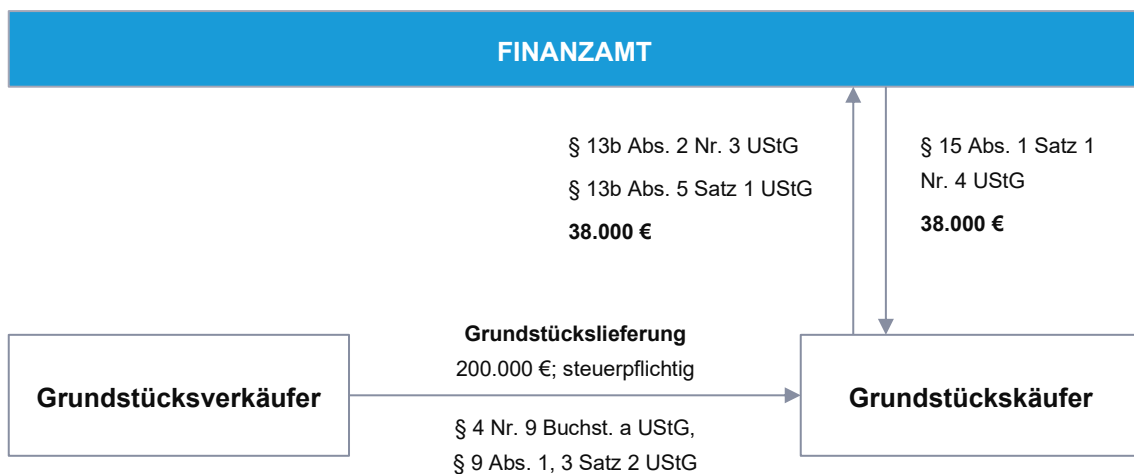


► **Lösung:**

Die Feinkosthändlerin schuldet für den mit der Lieferung ausgeführten Umsatz $\frac{7}{107}$ von 95 € = 6,21 €; nach § 14c Abs. 1 UStG schuldet sie auch den Mehrbetrag von $(\frac{19}{119} \times 95 \text{ €} \text{ ./. } 6,21 \text{ €}) = 8,96 \text{ €}$. Der Vorsteuerabzug des Restaurantinhabers beträgt nur 6,21 € (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG, Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 12 UStAE).

6.4 Vorsteuerabzug bei Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG kann der Unternehmer die von ihm als Leistungsempfänger nach § 13b UStG (dazu ausführlich Lehrbrief Umsatzsteuer 11) geschuldete Umsatzsteuer **als Vorsteuer abziehen**, sofern die Leistung für sein Unternehmen ausgeführt ist. Das System der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 5 UStG sei an nachfolgendem Schaubild am Beispiel einer aufgrund einer Option (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG) steuerpflichtigen Grundstücksveräußerung über 200.000 € Kaufpreis verdeutlicht (§ 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG):



Der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 **Nr. 4 UStG** setzt – anders als § 15 Abs. 1 Satz 1 **Nr. 1 UStG** – **keine Rechnung** voraus. Deshalb ist auch unerheblich, wenn zwar eine Rechnung vorliegt, diese aber nicht ordnungsgemäß ist. Der Leistungsempfänger ist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG zum Vorsteuerabzug bereits dann berechtigt, wenn die Leistungen des leistenden Unternehmers im Sinne des § 13b UStG **für sein Unternehmen ausgeführt** worden sind.

Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Steuerschuld auf die in § 13b UStG genannten Leistungsempfänger auch dann übergeht, wenn sie die Leistungen des leistenden Unternehmers für ihren nichtunternehmerischen Bereich in Anspruch nehmen (§ 13b Abs. 5 Satz 7 UStG). Die für diese Eingangsleistungen geschuldete Umsatzsteuer kann folglich trotz Steuerschuld nicht als Vorsteuer abgezogen werden.

Der Vorsteuerabzug steht dem Leistungsempfänger insoweit **gleichzeitig** mit dem Entstehen der Steuerschuld nach § 13b Abs. 5 UStG zu (Abschn. 13b.15 Abs. 5 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In den Steuerberaterprüfungen 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 wurde, teilweise mehrmals, der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG geprüft.

6.5 Der Leistungsempfänger als Vorsteuerabzugsberechtigter

6.5.1 Der zivilrechtliche Vertragspartner als Leistungsempfänger

Den Vorsteuerabzug kann nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG idR. nur derjenige vornehmen, an den die Leistung erbracht worden ist. Eine Lieferung oder sonstige Leistung wird grundsätzlich an diejenige Person ausgeführt, die aus dem **schuldrechtlichen Vertragsverhältnis**, das dem Leistungsaustausch zugrunde liegt, berechtigt oder verpflichtet ist. Leistungsempfänger ist danach derjenige, der die den Leistungen zugrunde liegenden Aufträge im eigenen Namen erteilt hat und auch zivilrechtlich Vertragspartner geworden ist (Abschn. 15.2b Abs. 1 Satz 1 UStAE). Diese grundsätzliche Anknüpfung des Umsatzsteuerrechts an das Zivilrecht bei der Bestimmung des Leistungsempfängers ist insbesondere im Interesse des Leistenden geboten. Denn die zivilrechtliche Rechtslage ist ua. maßgebend dafür, wem gegenüber er eine Rechnung über von ihm ausgeführte Leistungen erteilen darf oder muss (§ 14 Abs. 2 UStG). Fallen Rechnungsempfänger und Vertragspartner des Verpflichtungsgeschäfts auseinander, so ist allein darauf abzustellen, wer der **Auftraggeber** ist.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist in Fällen von **Verträgen zugunsten Dritter** (§ 328 BGB) denkbar.

► **Beispiel 1:**

Rechtsanwalt Dr. Maus, Sozius der Anwaltssozietät Katz, Maus & Kollegen, erwirbt im eigenen Namen von einem Elektrofachhandel ein Notebook, das er fast ausschließlich im Rahmen seiner freiberuflichen Tätigkeit für die Sozietät nutzt. Er erhält dafür keine besondere Vergütung, es steht ihm lediglich der im Gesellschaftsvertrag bestimmte Gewinnanteil zu.

► **Lösung:**

Empfänger der Lieferung des Notebooks ist Rechtsanwalt Dr. Maus, da der Kaufvertrag zwischen ihm und dem Elektrofachhandel abgeschlossen und auch erfüllt wurde. Als Gesellschafter der Anwaltssozietät ist Dr. Maus mangels eigener selbständiger Tätigkeit kein Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG; ein Vorsteuerabzug steht ihm daher nicht zu. Die Sozietät kann den Vorsteuerabzug nicht vornehmen, weil sie nicht Empfängerin der Lieferung ist. Würde Dr. Maus das Notebook der Sozietät gegen Sonderentgelt zur Nutzung überlassen, wäre darin eine eigene unternehmerische Tätigkeit iSd. § 2 Abs. 1 UStG zu sehen, die ihm den Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) ermöglichen würde. Die bloße (anteilige) Gewinnbeteiligung ist kein Entgelt für die Nutzungsüberlassung des Notebooks (vgl. Abschn. 1.6 Abs. 3 UStAE).

► **Beispiel 2:**

Anke Asam will ihrer Tochter Eva Asam zur bestandenen Diplomprüfung und zum Start ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Unternehmensberaterin einen neuen Pkw schenken. Sie schließt mit dem Autohaus Henne einen entsprechenden Kaufvertrag ab, der die Auslieferung des Fahrzeugs am nächsten Monatsersten an ihre Tochter vorsieht, und zahlt den Kaufpreis von 40.000 € zzgl. 7.600 € USt. Die Rechnung mit gesondertem Steuerausweis wird auf den Namen der Tochter ausgestellt.

► **Lösung:**

Nach § 328 BGB muss aus den Umständen, insbesondere aus dem Zweck des Vertrags, entnommen werden, ob die Tochter den Anspruch auf Lieferung des Pkw unmittelbar erwerben sollte oder nicht. Sofern dies bejaht werden kann und damit ein Vertrag zugunsten eines Dritten vorliegt, ist sie Leistungsempfängerin und damit – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG – zum Abzug der 7.600 € USt als Vorsteuer berechtigt. Ist die Annahme eines Vertrags zugunsten eines Dritten ausgeschlossen, kann den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG weder Anke Asam selbst (weil sie keine Rechnung mit Steuerausweis in Händen hat) noch ihre Tochter (weil an sie keine Lieferung ausgeführt wurde) vornehmen.



6.5.2 Ehegatten als Leistungsempfänger und Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmer-Ehegatten

Von Bedeutung ist die Berechtigung zum Vorsteuerabzug durch eine **Ehegatten-GbR, Ehegattengemeinschaft** oder einen **Ehegatten** aus Rechnungen über Leistungen, die von den Ehegatten gemeinsam in Anspruch genommen werden. Die Rechnungstellung – zB. über Bauleistungen – lässt in vielen Fällen nicht eindeutig erkennen, ob die Ehegatten gemeinsam als Gemeinschaft bzw. GbR oder einer der Ehegatten Auftraggeber und damit Leistungsempfänger iSd. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ist. Sofern die Ehegattengemeinschaft nicht Unternehmerin ist, kann sie ignoriert werden, so dass die Miteigentümer (Ehegatten) als Leistungsempfänger anzusehen sind. Der unternehmerische Ehegatte wird hierdurch anteilig zum Leistungsempfänger und kann den anteiligen Vorsteuerabzug aus Rechnungen geltend machen, die auf beide Ehegatten lauten Abschn. 15.2b Abs. 1 Satz 5 ff. UStAE, Abschn. 15.2a Abs. 3 Satz 8, 9 UStAE).

6.6 Leistungen für das Unternehmen des Leistungsempfängers

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, dass die steuerpflichtige Leistung an den Unternehmer „**für sein Unternehmen**“ erbracht wird. Dabei sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Umsatzes an den Unternehmer maßgebend (Abschn. 15.2b Abs. 3 Satz 3 UStAE). Es kommt auf die zu diesem Zeitpunkt erfolgte Zuordnung des Gegenstands oder des Leistungsbezugs durch den Unternehmer zum unternehmerischen oder zum nichtunternehmerischen Bereich an. Diese Zuordnung bestimmt sich **nicht** nach ertragsteuerlichen (Einordnung als Betriebs- oder Privatvermögen), sondern ausschließlich nach umsatzsteuerlichen Kriterien (Einordnung als Unternehmens- oder Nichtunternehmens-/Privatvermögen).

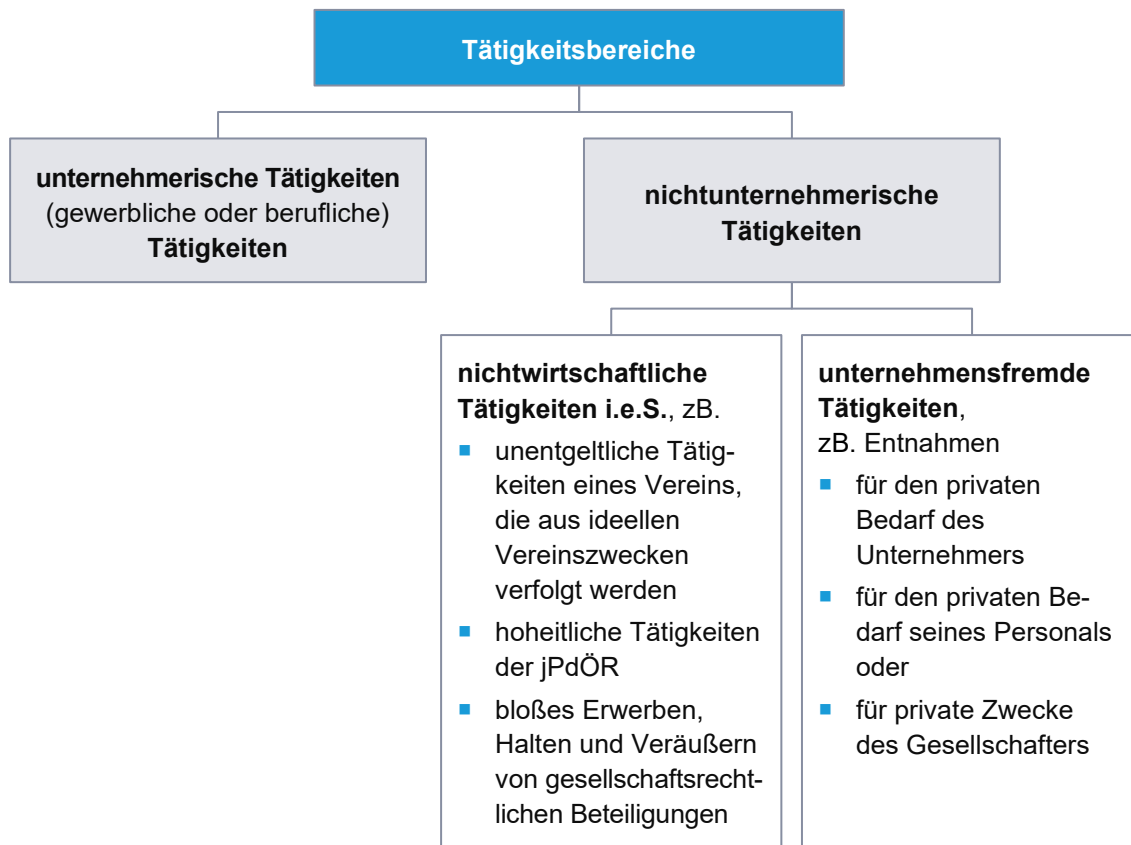
6.6.1 Unterschiedliche Tätigkeitsbereiche



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Tätigkeitsbereiche – v10231

Nach Abschn. 2.3 Abs. 1a UStAE sind von der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit die nichtunternehmerischen Tätigkeiten zu unterscheiden. Letztere umfassen die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren Sinne (**nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten i.e.S.**) und die **unternehmensfremden Tätigkeiten**.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unternehmenszuordnung – v10232

Die Zuordnung zum Unternehmensvermögen bestimmt sich danach, wie die empfangene Leistung genutzt wird bzw. werden soll. Bei voll unternehmerischer Nutzung besteht ein **Zuordnungsgebot**; bei nichtunternehmerischer Nutzung von mehr als 90 % hingegen ein **Zuordnungsverbot**. Weitere Unterscheidungen sind erforderlich, wenn eine gemischte Nutzung sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch vorliegt. Insoweit kann ein **Zuordnungswahlrecht** bzw. ein **Aufteilungsgebot** in Abhängigkeit der Art der empfangenen Leistung sowie der Art der nicht unternehmerischen Tätigkeit in Betracht kommen (im Einzelnen in Abschn. 15.2c Abs. 1 und 2 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

Der Aufgabensteller möchte von Ihnen in der schriftlichen Steuerberaterprüfung regelmäßig ausdrücklich „hören“, ob der Unternehmer ein Zuordnungsgebot, ein -verbot oder ein -wahlrecht hat. So war in der Steuerberaterprüfung 2022 beispielsweise ein Zuordnungsgebot aufgrund vollständiger unternehmerischer Verwendung unabhängig von ertragsteuerlichem Privatvermögen zu begründen und in der Steuerberaterprüfung 2024 aufgrund einer teilunternehmerischen Nutzung ein Zuordnungswahlrecht darzustellen.



6.6.2 Zuordnungswahlrecht für einheitliche Gegenstände

Beabsichtigt der Unternehmer, einen einheitlichen Gegenstand sowohl für die unternehmerischen als auch nichtunternehmerischen Tätigkeiten zu verwenden (**teilunternehmerische Verwendung**), ist wie folgt zu unterscheiden:

Besteht die nichtunternehmerische Tätigkeit in einer **nicht wirtschaftlichen Tätigkeit i.e.S.**, hat der Unternehmer **kein Wahlrecht** zur vollständigen Zuordnung (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a UStAE).

Bei **teils unternehmerisch** und **teils unternehmensfremd genutzten Gegenständen** (zB. einem betrieblich und privat gefahrenen Pkw) steht es dem Unternehmer grundsätzlich frei, den Gegenstand dem unternehmerischen oder dem nichtunternehmerischen Bereich zuzuordnen (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE). Er kann einen Gegenstand auch dann dem nichtunternehmerischen Bereich zuordnen, wenn er überwiegend unternehmerisch genutzt wird und für das Unternehmen notwendig ist. Umgekehrt kann der Unternehmer einen Gegenstand seinem Unternehmen zuordnen (und damit auch die Vorsteuer uneingeschränkt abziehen), wenn der Gegenstand **zu mindestens 10 % unternehmerisch** genutzt wird (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG).

► **Beispiel:**

Bauunternehmer Klein, Inhaber der Baufirma Gebr. Klein, erwirbt im März zum Preis von 3.000 € zzgl. 570 € USt einen Elektro-Speicherofen, den er in der von seiner Familie selbst genutzten Einliegerwohnung seines privaten Wohnhauses einbauen lassen will. Die Rechnung des Lieferanten lautet, der Bestellung durch die Fa. Klein entsprechend, auf die Firma des Bestellers Klein. Der Buchhalter zieht die 570 € USt in der Voranmeldung März als Vorsteuer ab; er geht davon aus, dass der vorgesehene Einbau des Speicherofens im Privathaus des Klein als unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG versteuert werde.

► **Lösung:**

Der Liefergegenstand steht in keinem „objektiven und erkennbaren wirtschaftlichen Zusammenhang“ mit der gewerblichen Tätigkeit des Leistungsempfängers. Eine Zuordnung des Speicherofens zum Unternehmensvermögen und daraus folgend ein Vorsteuerabzug des Bauunternehmers Klein scheidet daher aus. Durch Berichtigung der Voranmeldung März (§ 164 Abs. 2 AO) ist daher der Vorsteuerabzug rückgängig zu machen. Weil der Elektro-Speicherofen nicht in das Unternehmensvermögen eingehen kann, wird mit dem Einbau in das Privathaus des Klein keine unentgeltliche Wertabgabe aus dem Unternehmen bewirkt.



HINWEIS

Mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird nach § 18 Abs. 1 UStG eine Vorauszahlung festgesetzt, so dass sie nach § 164 Abs. 1 Satz 2 AO gesetzlich (automatisch) unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Sie kann daher nach § 164 Abs. 2 AO jederzeit geändert werden.

Wie im Lehrbrief Umsatzsteuer 07 unter dem Fokus der unentgeltlichen Wertabgabe bereits dargestellt, zieht die Zuordnung zum Unternehmensvermögen weitere Folgen nach sich, die bei der Ausübung des Wahlrechts berücksichtigt werden müssen. Aufgrund der hohen Bedeutung wird die Problematik nachfolgend unter dem Fokus des Vorsteuerabzugs nochmals erläutert. Bei dem Erwerb eines Gegenstands, der sowohl zu einer unternehmerischen wie auch zu einer unternehmensfremden Nutzung (sog. gemischte Nutzung) vorgesehen ist, kann der Unternehmer

- den Gegenstand **ganz seinem Unternehmen zuzuordnen**, wenn die unternehmerische Nutzung mindestens 10 % beträgt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG), was zur Folge hat, dass ihm berechnete Vorsteuern grundsätzlich in vollem Umfang als Vorsteuern abziehbar sind und die unternehmensfremde Nutzung gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG als sonstige Leistung gegen Entgelt erfasst wird;

Nutzung		Zuordnung	
unternehmensfremd (privat)	VStAbzug: (+)	Unternehmensvermögen	unentgeltl. Wertabgabe
unternehmerisch	VStAbzug: (+)	Unternehmensvermögen	

- den Gegenstand **ganz seinem nichtunternehmerischen Tätigkeitsbereich** (Privatsphäre) zuordnen, was zur Folge hat, dass ihm berechnete Vorsteuern vom Abzug ganz ausgeschlossen sind. Eine spätere Veräußerung des Gegenstands ist nicht steuerbar, da die Lieferung nicht im Rahmen des Unternehmens stattfindet. Eine Erfassung als unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG, § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG entfällt;

Nutzung		Zuordnung	
unternehmensfremd (privat)	VStAbzug: (-)	Privatvermögen	
unternehmerisch	VStAbzug: (-)	Privatvermögen	

- den Gegenstand nur **zu dem Teil** seinem **Unternehmen zuzuordnen**, zu dem er ihn für Zwecke seines Unternehmens nutzt; den übrigen, nichtunternehmerisch genutzten Teil des Gegenstands kann er in seinem Privatvermögen belassen. Es ist dann nur der Teil des Gegenstands für das Unternehmen bezogen, der dem Unternehmen zugeordnet wurde; nur bezüglich dieses Teils hat er das Recht zum Vorsteuerabzug. Eine unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG kann nur bezüglich des dem Unternehmen zugeordneten Teils des Gegenstands verwirklicht werden.

Nutzung		Zuordnung	
unternehmensfremd (privat)	VStAbzug: (-)	Privatvermögen	
unternehmerisch	VStAbzug: (+)	Unternehmensvermögen	

Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte **Zuordnungsentscheidung** des Unternehmers bei Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Gegenstands (Abschn. 15.2c Abs. 14 UStAE). Die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs ist regelmäßig ein gewichtiges Indiz **für**, die Unterlassung des Vorsteuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz **gegen** die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen (Abschn. 15.2c Abs. 17 UStAE). Ist ein Vorsteuerabzug nicht möglich (zB. Erwerb von einem Nichtunternehmer), müssen andere Beweisanzeichen herangezogen werden, wie zB.

- Art des Gegenstands,
- Umstände der Lieferung und Verwendung im Unternehmen,
- Behandlung im Rechnungs- und Buchführungswesen,
- Auftreten des Unternehmers bei Ankauf unter seinem Firmennamen,
- betriebliche oder private Versicherung des Gegenstands.

Gibt es keine Beweisanzeichen für eine Zuordnung zum Unternehmen, kann diese nicht unterstellt werden (Abschn. 15.2c Abs. 17 Satz 4 UStAE).



In der Praxis sollte hier dem Finanzamt grds. ausdrücklich mitgeteilt werden, inwiefern und inwieweit eine Zuordnung der Leistungen zum Unternehmen erfolgen soll.



PRÜFUNGSTIPP

Oft „arbeitet“ der Klausurersteller in der Steuerberaterprüfung mit folgendem Bearbeitungshinweis:

„Soweit aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, wurden gemischt genutzte Wirtschaftsgüter dem Unternehmensvermögen zugeordnet.“ (so der Bearbeitungshinweis der Teilaufgabe Umsatzsteuer der Steuerberaterprüfungen seit 2015).

In diesen Fällen werden gemischt genutzte Wirtschaftsgüter vollständig dem Unternehmensvermögen zugeordnet, sofern die Einschränkungen des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG nicht greifen.

Aber auch folgender Bearbeitungshinweis wäre denkbar:

„Die beteiligten Unternehmer möchten möglichst hohe Vorsteuerbeträge abziehen.“

In aller Regel will der Klausurersteller auf Folgendes hinaus: Ordnet der Unternehmer ein gemischt genutztes Wirtschaftsgut bei Anschaffung vollständig seinem nichtunternehmerischen Bereich (Privatvermögen) zu (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE), steht ihm kein Vorsteuerabzug zu. Wird das Wirtschaftsgut nur insoweit dem Unternehmen zugeordnet, als es unternehmerisch genutzt wird, kann der Unternehmer nur einen anteiligen Vorsteuerabzug vornehmen. Nur wenn der Unternehmer das Wirtschaftsgut vollständig seinem Unternehmensvermögen zuordnet, kann er sämtliche Vorsteuerbeträge abziehen. In der Klausur sollten Sie – einen derartigen Bearbeitungshinweis vorausgesetzt – kurz alle drei Möglichkeiten darstellen, um sodann über die vollständige Zuordnung zum Unternehmensvermögen zum höchstmöglichen Vorsteuerabzug zu gelangen.

6.6.3 Aufteilungsgebot für vertretbare Sachen und sonstige Leistungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aufteilungsgebot für vertretbare Sachen und sonstige Leistungen – v10256

Bei **vertretbaren Sachen** (§ 91 BGB: „bewegliche Sachen, die nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen“) gilt der für den privaten Gebrauch oder Verbrauch bestimmte Anteil als unmittelbar an den nichtunternehmerischen Bereich (Privatbereich) geliefert (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 1 UStAE). Ein Vorsteuerabzug ist insoweit nicht möglich (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG). Damit entfällt zB. die Behandlung des privaten Anteils am Strom-, Gas-, Öl- und Wasserverbrauch als gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG steuerbare unentgeltliche Wertabgabe.

Auch beim Bezug von **sonstigen Leistungen** gibt es kein Zuordnungswahlrecht, sondern es gilt das Aufteilungsgebot. Der Vorsteuerabzug erfolgt nach § 15 Abs. 4 UStG nur anteilig entsprechend der (beabsichtigten) Verwendung. Die Besteuerung als unentgeltliche Wertabgabe entfällt.

Eine Ausnahme von diesem Aufteilungsgebot macht Abschn. 15.2c Abs. 2 Satz 6 UStAE. Aus **Vereinfachungsgründen** kann für Aufwendungen, die durch die Verwendung eines voll dem Unternehmensvermögen zugeordneten Gegenstands fallen, der volle Vorsteuerabzug vorgenommen werden; im Gegenzug sind diese Aufwendungen in die Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe für den Gegenstand einzubeziehen. Hauptanwendungsfall in der Praxis sind die laufenden Aufwendungen (Wartung, Pflege, Treibstoff) für einen gemischt genutzten Pkw, der vollständig dem Unternehmensvermögen zugeordnet wurde.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2020 und 2022 wurde ein Gegenstand gemischt genutzt und dem Unternehmensvermögen vollständig zugeordnet, um den Vorsteuerabzug aus den laufenden Aufwendungen geltend machen zu können, was jedoch zu einer Erhöhung der Umsatzsteuer auf die Privatnutzung führte. Dies ist auch die übliche Herangehensweise bei der Lösung von Klausur- bzw. Prüfungsaufgaben.

6.6.4 Zuordnung eines Gegenstands zum nichtunternehmerischen Bereich

Wird ein Gegenstand zunächst nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet (aufgrund mangelnder unternehmerischer Nutzung bzw. entsprechender Wahlrechtsausübung), zu einem **späteren Zeitpunkt** aber doch noch **zugeordnet** (zB. aufgrund einer Nutzungsänderung), scheidet ein (nachträglicher) Vorsteuerabzug dennoch aus (Grundsatz des Sofortabzugs). Bei einer späteren „Einlage“ des Gegenstands in das Unternehmen kann also die Vorsteuerabzugsberechtigung nicht nachträglich noch entstehen. Wird ein Gegenstand dem nichtunternehmerischen Vermögen zugeordnet, ist der Vorsteuerabzug endgültig verloren. Es kann dann zu einem späteren Zeitpunkt auch grds. keine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG geben (Abschn. 15.2c Abs. 4 Satz 4 UStAE).

► **Beispiel:**

Juwelier Blume kauft auf einer Auktion für 10.000 € zzgl. 1.900 € USt ein Schmuckstück, das er seinem Freund schenken will. Zu seinem Bedauern gefällt seinem Freund das schöne Stück nicht. Er nimmt es daher in den Warenbestand seines Juweliergeschäfts auf und kann es schon bald an eine Kundin verkaufen.

► **Lösung:**

Im Zeitpunkt des Zuschlags bei der Auktion hatte Blume nicht die Absicht, das Schmuckstück zur Verwendung in seinem Unternehmen zu erwerben. Die Lieferung ist deshalb nicht für sein Unternehmen, sondern für seinen Privatbereich erfolgt. Es sind hierfür grundsätzlich die Verhältnisse im Zeitpunkt des Umsatzes an den Unternehmer maßgebend (Abschn. 15.2b Abs. 3 Satz 3 UStAE). Der Abzug der in der Rechnung ausgewiesenen 1.900 € USt als Vorsteuer ist daher ausgeschlossen, selbst wenn die Zuführung zum Unternehmen noch in demselben VAZ erfolgte.

7. Zeitpunkt für die Vornahme des Vorsteuerabzugs



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs – v10286

7.1 Grundsatz: Vorsteuerabzug nach Leistungsausführung bzw. Zahlung und Rechnung

Wie eingangs ausgeführt, entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug, sobald alle materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Für den Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG stellt die Rechnung eine formelle Ausübungsvoraussetzung dar. Sie entscheidet also darüber, zu welchem Zeitpunkt der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann.

Die gesondert in Rechnung gestellte Umsatzsteuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die an das Unternehmen ausgeführt worden sind (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), sind von der



Steuerschuld deshalb in dem **Voranmeldungszeitraum** abzuziehen (§ 16 Abs. 2 UStG, § 18 UStG), in dem

- die Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt wurde¹ und
- die nach den § 14, § 14a UStG ausgestellte Rechnung mit gesondertem Steuerausweis dem Unternehmer vorliegt.

Sind diese beiden Voraussetzungen nicht gleichzeitig gegeben – der Unternehmer erhält für eine Leistung, die an ihn im Dezember 00 ausgeführt wurde, die Rechnung mit gesondertem Steuerausweis erst im Januar 01 – kann der Vorsteuerabzug für den **Besteuerungszeitraum** vorgenommen werden, in dem erstmals **beide Voraussetzungen** erfüllt sind, also mit Ablauf des VAZ Januar 01 bzw. des I. Quartals 01 (Abschn. 15.2 Abs. 2 Satz 7 UStAE).

Anders sind die Fälle zu beurteilen, wenn ursprünglich eine nicht ordnungsgemäße Rechnung vorlag und diese später berichtigt wird oder ergänzende Unterlagen vorlegt werden. Hier kann es zu einer rückwirkenden Gewährung des Vorsteuerabzugs zu dem Zeitpunkt kommen, zu dem erstmalig eine Rechnung vorlag, die Angaben zu den Leistungspartnern, eine Leistungsbeschreibung, das Nettoentgelt und einen gesonderten USt-Ausweis enthielt.

Auf den **Zeitpunkt der Zahlung des Rechnungsbetrags** kommt es – von den Fällen der Istbesteuerung von Anzahlungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG abgesehen – für alle bis 31.12.2027 ausgestellten Rechnungen (§ 27 Abs. 41 UStG) nicht an. Auch bei Versteuerung der Umsätze nach **vereinnahmten Entgelten** (§ 20 UStG) beim Leistungsempfänger ist der Vorsteuerabzug im Voranmeldungszeitraum des Leistungsbezugs und Rechnungserhalts vorzunehmen. Darin liegt eine gewisse Begünstigung dieser Steuerpflichtigen, die der Gesetzgeber aber für den betroffenen Personenkreis für vertretbar erachtete.

► **Beispiel:**

Der selbständige Steuerberater Klaus Hollmann versteuert seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG) und gibt monatliche Voranmeldungen ab. Am 4.11. kommen Anita Geiger und Matthias Wörle zu ihm, um sich beraten zu lassen, ob sich eine Heirat aus steuerlichen Gründen lohne. Für die Erstberatung (§ 21 StBVV) stellt Klaus Hollmann am 20.11. eine Gebührenrechnung über 190 € zzgl. 36,10 € USt, die seine Mandanten am 10.12. bezahlen.

Am 4.11. liefert der Computerhändler Nietzsche (Regelversteuerer) aus Kaufering ein neues Notebook an Klaus Hollmann. Die Rechnung des Computerhändlers vom 20.11. über 2.000 € zzgl. 380 € USt bezahlt Klaus Hollmann am 10.12.

► **Lösung:**

Da Klaus Hollmann Ist-Versteuerer (§ 20 UStG) ist, entsteht die USt für die Erstberatung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UStG mit Ablauf des VAZ Dezember, in dem das Entgelt vereinnahmt wurde.

Hingegen entsteht der Anspruch auf Vorsteuerabzug bereits mit Ablauf des VAZ November, da das Notebook im November geliefert wurde und auch die Rechnung im November bei Klaus Hollmann einging (Abschn. 15.2 Abs. 2 Satz 3 UStAE). Auf die Zahlung im Dezember kommt es nicht an.

¹ So für alle Leistungen, die bis 31.12.2027 in Rechnung gestellt wurden (§ 27 Abs. 41 UStG). Für Leistungen, die ab 1.1.2028 fakturiert werden, gilt, dass der Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs von der Versteuerungsart (vereinnahmte bzw. vereinbarte Entgelte) beim leistenden Unternehmer abhängig ist.



HINWEIS

Hat der Unternehmer den Abzug eines in einer Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrags in der Voranmeldung und in der Umsatzsteuerjahreserklärung (§ 16 Abs. 2 UStG iVm. § 18 Abs. 1 UStG) versehentlich unterlassen, so kann er den Vorsteuerabzug bis zur Bestandskraft der Steuerfestsetzung desjenigen Kalenderjahres nachholen, in dem die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug gegeben waren. Steht der Umsatzsteuerbescheid für den Besteuerungszeitraum, in den die Abzugsberechtigung fällt, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, so ist der nachträgliche Vorsteuerabzug bis zum Ablauf der allgemeinen Festsetzungsfrist des § 164 Abs. 4 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO noch möglich. Der Unternehmer hat einen Antrag auf Änderung der Steuerfestsetzung zu stellen (§ 164 Abs. 2 Satz 2 AO).

7.2 Ausnahme: Vorsteuerabzug bei Zahlung vor Ausführung der Leistung

Die **Anzahlungsbesteuerung** nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG, die eine vorgezogene Besteuerung künftiger Leistungen darstellt, findet ihr Pendant in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG. Danach kann der Vorsteuerabzug nicht nur aus bereits bewirkten, sondern auch aus Anzahlungen, Vorauszahlungen oder Abschlagszahlungen auf noch zu bewirkende Leistungen vorgenommen werden.

Der Vorsteuerabzug bei Zahlungen vor Ausführung der (Teil-)Leistung setzt voraus, dass

- dem Leistungsempfänger eine ordnungsgemäße Rechnung oder Gutschrift (insbesondere mit gesondertem Steuerausweis) vorliegt und
- die Anzahlung, Vorauszahlung oder Abschlagszahlung geleistet worden ist (Abschn. 15.3 Abs. 1 UStAE).

Die Vorsteuer ist für den Voranmeldungszeitraum/Besteuerungszeitraum (§ 16 Abs. 2 UStG, § 18 Abs. 1 UStG) abzuziehen, in dem **beide Voraussetzungen** erstmals erfüllt sind.



PRÜFUNGSTIPP

Der Vorsteuerabzug bei Anzahlungen war Gegenstand der Umsatzsteuerteilaufgabe in der Steuerberaterprüfung 2019 hinsichtlich des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG aus empfangenen Bauleistungen, für die die Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG übergang und in der Steuerberaterprüfung 2023 für eine Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7 Satz 1 UStG für eine Werklieferung eines im Ausland ansässigen Unternehmers.

Zahlt der Unternehmer auf den künftigen Leistungsbezug einen **geringeren Betrag** als die in der Vorausrechnung in Rechnung gestellte Summe, kann er vorweg nur den Steuerbetrag als Vorsteuer abziehen, der in der tatsächlichen Anzahlung, Vorauszahlung oder Abschlagszahlung enthalten ist (Abschn. 15.3 Abs. 4 UStAE). Der Leistungsempfänger hat in einem solchen Fall den insgesamt ausgewiesenen Steuerbetrag auf die einzelnen Teilbeträge aufzuteilen.

▶ Beispiel:

Bauunternehmerin Mariner ist von der Wein- und Spirituosengroßhandlung Günther Kahlert beauftragt worden, eine Lagerhalle zu errichten. Es ist vereinbart worden, dass die vorgesehene Gesamtvergütung von 500.000 € in Abschlagszahlungen nach Baufortschritt gezahlt werden soll. Die erste Abschlagsrechnung über 100.000 € zzgl. 19.000 € USt zahlt der Auftraggeber termingerecht am 15.5. Auf die zweite Abschlagsrechnung über 150.000 € zzgl. 28.500 € USt, die am 15.7. beglichen werden soll, zahlt der Auftraggeber nur 80.000 €. Dies entspricht dem tatsächlichen Baufortschritt, der hinter dem vereinbarten Zeitplan zurückgeblieben ist.



► **Lösung:**

Der Auftraggeber Kahlert konnte gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG für den VAZ Mai einen Vorsteuerbetrag von 19.000 € abziehen. Im VAZ Juli steht ihm nur ein Vorsteuerbetrag von $\frac{19}{119}$ von 80.000 € = 12.773,11 € zu; er hat den in der Abschlagsrechnung ausgewiesenen Steuerbetrag auf das von ihm gezahlte Teilentgelt zu reduzieren (Abschn. 15.3 Abs. 4 UStAE).

Sind für eine vereinbarte Lieferung oder sonstige Leistung bereits Zahlungen geleistet worden, dann ist ein nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG vorgenommener Vorsteuerabzug zu **berichtigen**, wenn feststeht, dass die **vereinbarte Leistung nicht ausgeführt** werden wird (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG iVm. § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG).

Aus einer **Endrechnung** iSd. § 14 Abs. 5 UStG kann der Leistungsempfänger höchstens den Steuerbetrag als Vorsteuer abziehen, der auf die **Restzahlung** entfällt (Abschn. 15.3 Abs. 5 UStAE). Diese Beschränkung des Vorsteuerabzugs gilt auch dann, wenn in der Endrechnung die im Voraus gezahlten Teilentgelte und die darauf entfallenden Steuerbeträge nicht oder nicht vollständig abgesetzt worden sind.

► **Beispiel:**

Schreinermeister Konrad Mößmer hat bei der Maschinenfabrik Bihler GmbH eine CNC-Bohrmaschine zum Preis von 100.000 € zzgl. 19.000 € USt bestellt. Vereinbarungsgemäß leistet Mößmer im Januar eine Anzahlung von 35.700 €, für die ihm von der GmbH eine ordnungsgemäße Rechnung erteilt wird, so dass er in der Voranmeldung Januar ($35.700 € \times \frac{19}{119} =$) 5.700 € als Vorsteuer abziehen kann.

Nach dem Einbau und der Abnahme der Maschine erteilt die GmbH am 20.4. die Endrechnung über die vereinbarte Gesamtvergütung von 100.000 € zzgl. 19.000 € USt. Auf dieser Rechnung sind die Anzahlung und die darauf entfallende Steuer nicht abgesetzt. In welcher Höhe kann Mößmer in der Voranmeldung April Vorsteuern absetzen?

► **Lösung:**

Aus der Endrechnung (§ 14 Abs. 5 UStG) kann Mößmer für den VAZ April nur einen Steuerbetrag iHv. ($19.000 € \cdot \frac{19}{119} =$) 3.033,61 € als Vorsteuer abziehen (Abschn. 15.3 Abs. 5 UStAE). Mößmer weiß aufgrund seiner Geschäftsunterlagen, dass er von der auf die Werklieferung entfallenden USt von 19.000 € bereits 5.700 € abgezogen hat. Daran, dass er nur noch den Differenzbetrag von 13.300 € als Vorsteuer abziehen kann, ändert auch der Umstand nichts, dass die GmbH die in der Endrechnung zu hoch ausgewiesene USt von 5.700 € nach § 14c Abs. 1 UStG schuldet (Abschn. 14.8 Abs. 10 UStAE). Nach Abschn. 15.2 Abs. 1 Satz 2, 3 UStAE ist der Vorsteuerabzug auf die für den berechneten Umsatz geschuldete Steuer beschränkt.

II. AUSSCHLUSS VOM VORSTEUERABZUG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Der Verwendungszusammenhang – v10260

Das UStG enthält **drei Arten** von Regelungen zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs:

- Ausschluss des Vorsteuerabzugs nach der **Art der vorsteuerbelasteten Aufwendungen**: § 15 Abs. 1a UStG (Repräsentationsaufwendungen);
- Ausschluss des Vorsteuerabzugs bei **teilunternehmerisch genutzten Grundstücken**, soweit das Grundstück nicht unternehmerisch genutzt wird: § 15 Abs. 1b UStG;
- Ausschluss des Vorsteuerabzugs bei Verwendung der in Anspruch genommenen, vorsteuerbelasteten Leistungen zur Ausführung von **Ausschlussumsätzen**: § 15 Abs. 2, 3 UStG.

1. Ausschluss des Vorsteuerabzugs gem. § 15 Abs. 1a UStG



PRÜFUNGSTIPP

Der Ausschluss des Vorsteuerabzugs gemäß § 15 Abs. 1a UStG war jeweils Gegenstand der Umsatzsteuerteilaufgaben der Steuerberaterprüfungen 2015, 2018 und 2019.

Durch § 15 Abs. 1a UStG werden Vorsteuerbeträge, die auf ertragsteuerlich **nichtabziehbare Betriebsausgaben** iSd. **§ 4 Abs. 5 EStG** sowie auf den Lebenshaltungskosten zugerechnete **Aufwendungen** iSd. **§ 12 Nr. 1 EStG** entfallen, vom Abzug ausgeschlossen:

- **Ausschluss des Vorsteuerabzugs bei Geschenken über 50 €** (Nettobetrag ohne Umsatzsteuer) gem. § 15 Abs. 1a UStG iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG. Unter den ertragsteuerlichen Begriff des Geschenks (R 4.10 Abs. 2 bis Abs. 4 EStR) fallen auch Zuwendungen von Dienstleistungen (zB. Eintrittskarten für Theater, Konzerte, Sportveranstaltungen, Gutscheine für einen Restaurantbesuch).

Wird bei Geschenken bis zu 50 € netto die Verpflichtung zur **gesonderten Aufzeichnung** nach § 4 Abs. 7 EStG nicht beachtet, führt dies zur Nichtabziehbarkeit als Betriebsausgabe, **nicht** aber auch zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorsteuerabzug für Geschenke – v14627

- Aufwendungen für **Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass**: Während einkommensteuerlich nur 70 % der Bewirtungsaufwendungen abziehbar sind (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG), gilt diese Beschränkung **nicht** für den Vorsteuerabzug. Sofern die Bewirtungsaufwendungen angemessen sind und nachgewiesen werden können, ist unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG (zB. ordnungsgemäße Rechnung) der 100%ige Vorsteuerabzug gegeben.



► **Beispiel:**

Dem Baustoffhändler Hans Ziegel sind am 15.10. bei der Vorführung neuer Baustoffe für die Bewirtung von Geschäftsfreunden angemessene Aufwendungen von 1.000 € zzgl. 190 € USt entstanden. Ordnungsgemäß erstellte und verbuchte Belege liegen vor.

- *Bewirtungsaufwendungen insgesamt 1.000 € + 190 € USt = 1.190 € abziehbare Bewirtungsaufwendungen 70 %: 700 € + 133 € USt = 833 €*
nicht abziehbar gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG: 30 %: 300 € + 57 € USt = 357 €

► **Lösung:**

Ziegel steht aus der Bewirtung seiner Geschäftsfreunde nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ein Vorsteuerabzug in voller Höhe von 190 € zu, da die Bewirtungsaufwendungen angemessen waren und nachgewiesen werden konnten (§ 15 Abs. 1a Satz 2 UStG).

Alternative:

Es liegen zwar ordnungsgemäße Belege über die Aufwendungen anlässlich der Bewirtung der Geschäftsfreunde vor, die Aufwendungen wurden jedoch auf dem Sammelkonto „sonstige Kosten“ gebucht.

Die Bewirtungskosten sind gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 4 Abs. 7 EStG insgesamt als Betriebsausgaben nicht abziehbar. Umsatzsteuerlich verbleibt es jedoch beim Vorsteuerabzug in voller Höhe von 190 €, da § 15 Abs. 1a UStG nicht auf § 4 Abs. 7 EStG verweist.

- Nach § 15 Abs. 1a Satz 1 UStG iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EStG sind Vorsteuern auf Aufwendungen vom Abzug ausgeschlossen, die für Einrichtungen des Unternehmers außerhalb des Ortes eines Betriebs zur **Bewirtung, Beherbergung oder Unterhaltung** insbesondere von Geschäftsfreunden angefallen sind.
- Aufwendungen für **Jagd, Fischerei sowie Segel- und Motorjachten**: Nach § 15 Abs. 1a Satz 1 UStG iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG sind Vorsteuern auf Aufwendungen vom Abzug ausgeschlossen, die für Jagd, Fischerei, für Segel- oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke und die damit zusammenhängenden Bewirtungen anfallen. Der Vorsteuerabzug ist sowohl für die Anschaffungskosten als auch für den laufenden Unterhalt ausgeschlossen. Der Verkauf solcher Einrichtungen ist nach § 4 Nr. 28 UStG steuerfrei, eine Entnahme unterliegt nicht der Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG.
- Nach § 15 Abs. 1a Satz 1 UStG iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG sind Vorsteuern auf andere als die in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4 EStG genannten Aufwendungen vom Abzug ausgeschlossen, wenn sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als **unangemessen** anzusehen sind.
- **Repräsentationsaufwendungen** iSd. § 12 Nr. 1 EStG: Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen, sind ertragsteuerlich nichtabziehbare Ausgaben.

Bei den vorstehend beschriebenen Aufwendungen iSv. § 15 Abs. 1a Satz 1 UStG kann sich der **Ausschluss des Vorsteuerabzugs** im Einzelfall erst zu einem **späteren Zeitpunkt** ergeben, nachdem der Vorsteuerabzug bereits vorgenommen wurde. Hat der Unternehmer Gegenstände erworben, die er für Zwecke seines Unternehmens und zur Ausführung von Abzugssätzen verwenden will, konnte er gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG die auf die Anschaffungskosten entfallenden Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuern abziehen. Schenkt er einen solchen Gegenstand (Anschaffungskosten mehr als 50 €) an eine Person, die nicht Arbeitnehmer in seinem Unternehmen ist, entfällt nach § 15 Abs. 1a Satz 1 UStG iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG die Grundlage für den zuvor zulässigen Vorsteuerabzug. Gemäß **§ 17 Abs. 2 Nr. 5 UStG, § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG** hat der Unternehmer den Vorsteuerabzug für den Voranmeldungszeitraum rückgängig zu machen, in dem der Gegenstand zum Geschenk gemacht wurde.

Die Nichtabziehbarkeit von Vorsteuern gilt nicht für folgende von der Verweisung in § 15 Abs. 1a UStG **ausgenommene** Aufwendungen gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 6b EStG:

- **Verpflegungsmehraufwendungen** anlässlich von Geschäfts- und Dienstreisen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG),
- **Fahrten** des Unternehmers zwischen **Wohnung** und **Betriebsstätte** (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG),
- **doppelte Haushaltsführung** (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6, Nr. 6a EStG) und
- **häusliches Arbeitszimmer** (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG).

2. Ausschluss des Vorsteuerabzugs gem. § 15 Abs. 1b UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausschluss des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1b UStG – v14628

Der Vorsteuerabzug ist für **gemischt unternehmerisch und nicht unternehmerisch** genutzte Grundstücke nach § 15 Abs. 1b UStG ausgeschlossen, soweit keine Verwendung für unternehmerische Zwecke erfolgt. Der nicht unternehmerischen Nutzung gleichgestellt wird dabei die Verwendung für den privaten Bedarf des Personals. Zwar ist eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen des gesamten Grundstücks möglich, sofern dessen unternehmerische Nutzung insgesamt den Schwellenwert des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG in Höhe von 10 % übersteigt. Dennoch schließt § 15 Abs. 1b UStG den Vorsteuerabzug aus, soweit eine unternehmensfremde Nutzung erfolgt. Hierdurch soll eine Ungleichbehandlung mit Privatpersonen vermieden werden, denen eine Geltendmachung von Vorsteuern aus dem Erwerb bzw. der Errichtung nicht möglich ist. Einzelheiten zu den Auswirkungen der Zuordnung des Grundstücks zum Unternehmensvermögen sowie des Ausschlusses vom Vorsteuerabzug finden sich im Lehrbrief Umsatzsteuer 06.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2020 wurde die Anwendung des § 15 Abs. 1b UStG sowohl für Alt- als auch für Neubäude nach § 27 Abs. 16 UStG geprüft. In der Steuerberaterprüfung 2024 war ein Neubäude Prüfungsgegenstand, für das der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1b UStG insoweit ausgeschlossen war.

3. Ausschluss des Vorsteuerabzugs aufgrund von Ausschlussumsätzen



PRÜFUNGSTIPP

*Der Ausschluss des Vorsteuerabzugs gemäß § 15 Abs. 2 UStG (zum Teil mit der Rücknahme nach § 15 Abs. 3 UStG) war seit 2015 **jährlich** Gegenstand der Umsatzsteuerteilaufgaben der Steuerberaterprüfungen.*

3.1 Übersicht

Nach § 15 Abs. 2 UStG ist die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer, die die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 UStG erfüllt und daher grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt, vom Abzug als Vorsteuer ausgeschlossen, wenn die der Vorsteuer zugrunde liegenden Lieferungen oder sonstigen Leistungen, Einfuhren oder innergemeinschaftlichen Erwerbe zur Ausführung von „**Ausschlussumsätzen**“ verwendet werden.



§ 15 Abs. 2 UStG steht in einem **Regel-Ausnahme-Verhältnis** zu der Bestimmung des § 15 Abs. 3 UStG. Die in § 15 Abs. 2 UStG bezeichneten steuerfreien bzw. fiktiv steuerfreien Umsätze führen nicht zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs, wenn es sich um die besonderen Fälle des § 15 Abs. 3 UStG handelt.

► **Beispiel:**

Ein in Deutschland ansässiger Unternehmer lässt einen Gegenstand, den er in das Drittlandsgebiet ausführt, gegen Transportschäden versichern. Kann das Versicherungsunternehmen die im Zusammenhang mit dieser Leistung angefallenen Vorsteuern abziehen?

► **Lösung:**

Das Versicherungsunternehmen erbringt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Der Ort liegt dort, wo der Empfänger sein Unternehmen betreibt (§ 3a Abs. 2 Satz 1 UStG), mithin im Inland. Die steuerbare Leistung ist jedoch nach § 4 Nr. 10 UStG steuerfrei.

Der Vorsteuerabzug des Versicherungsunternehmens ist grundsätzlich gem. § 15 Abs. 1 UStG gegeben, jedoch nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG iVm. § 4 Nr. 10 UStG ausgeschlossen. Da es sich bei dem versicherten Gegenstand um einen Gegenstand handelt, der in das Drittlandsgebiet ausgeführt wird, greift die Rückausnahme des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b UStG. Das Versicherungsunternehmen kann die im Zusammenhang mit der Versicherungsleistung angefallenen Vorsteuern abziehen (Abschn. 15.13 Abs. 3 Satz 4 Beispiel 1 UStAE).

In Abschn. 15.13 UStAE und Abschn. 15.14 UStAE finden Sie einige Beispiele, die das Zusammenspiel von § 15 Abs. 2 UStG und § 15 Abs. 3 UStG veranschaulichen.



HINWEIS

Häufiger Anwendungsfall der Rückausnahme des § 15 Abs. 3 UStG sind die Steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG für Ausfuhrlieferungen und § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG für innergemeinschaftliche Lieferungen. Liefert der Unternehmer einen im Inland erworbenen Gegenstand derartig steuerfrei ins Ausland, ist der Vorsteuerabzug auf den Erwerb des Gegenstands nicht ausgeschlossen. Insoweit liegen damit echte Steuerbefreiungen vor.

3.2 Vorsteuerausschluss nach Maßgabe der beabsichtigten Verwendung und zeitlicher Zusammenhang

Der Ausschluss der Umsatzsteuer vom Vorsteuerabzug für Leistungen, Einfuhren oder innergemeinschaftliche Erwerbe setzt nach § 15 Abs. 2 UStG deren „**Verwendung**“ zur Ausführung von **Ausschlussumsätzen** voraus, wobei der Begriff „Verwendung“ auch die Verwendungsabsicht umfasst (Abschn. 15.12 Abs. 2 Satz 1 UStAE). Eine Verwendung oder Inanspruchnahme für diese Umsätze liegt vor, wenn die Leistungsbezüge in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang oder – was ausreichend ist – in einer mittelbaren wirtschaftlichen Verbindung zu Ausschlussumsätzen stehen (Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung).

Ausgangsumsätze eines Unternehmers werden somit hinsichtlich der Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug in Ausschlussumsätze oder Abzugsumsätze eingeteilt:

- **Ausschlussumsätze** sind die in § 15 Abs. 2 UStG bezeichneten Umsätze, soweit sie nicht zugleich die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 UStG erfüllen.
- **Abzugsumsätze** sind alle anderen Umsätze, also insbesondere steuerpflichtige Umsätze und die in § 15 Abs. 3 UStG aufgeführten steuerfreien bzw. fiktiv steuerfreien Umsätze.

Zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsumsatz kann ein **unbegrenzter Zeitraum** liegen. Die Zurechnung eines Leistungsbezugs zu den Abzugsumsätzen wie auch der in § 15 Abs. 2 UStG enthaltene Ausschluss vom Vorsteuerabzug unterliegen nicht dem Abschnittsprinzip.

Dem Unternehmer steht unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG der Vorsteuerabzug zu, wenn er zur Zeit des Leistungsbezugs die durch objektive Anhaltspunkte belegte **Absicht** hat, die Eingangsumsätze für solche Ausgangsumsätze zu verwenden, die **den Vorsteuerabzug nicht ausschließen** (Abschn. 15.12 Abs. 2 Satz 3 UStAE).

Es genügt, dass der Unternehmer die – durch objektive Anhaltspunkte belegte – Absicht hat, auf die Steuerfreiheit der Verwendungsumsätze zu verzichten. Dies gilt auch für Leistungsbezüge, die – zB. wegen Verlusts, Beschädigung oder Projektaufgabe – gegenständlich in keine Ausgangsumsätze eingehen (sog. Fehlmaßnahme).

► **Beispiel:**

Bauherrin B errichtet ein gemischt genutztes Wohn- und Bürogebäude, wofür in den Jahren 01 und 02 und im ersten Halbjahr 03 insgesamt 200.000 € Vorsteuern angefallen sind. Es ist eine steuerpflichtige Vermietung der Räume im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss für Büro Zwecke und eine steuerfreie Vermietung der Räume im zweiten und dritten OG für Wohnzwecke vorgesehen. Die Vorsteuern sind nach dem Verhältnis der Nutzflächen in den vier gleich großen Geschossen des Gebäudes aufzuteilen. B hat bereits in den VAZ der Jahre 01 und 02 und des ersten Halbjahrs 03 entsprechend der vorgesehenen Nutzung des Gebäudes für Büro Zwecke einen Vorsteuerabzug von 50 % = 100.000 € vorgenommen.

Das Gebäude wird am 10.1.03 fertig gestellt, die Büroräume im Erdgeschoss und die Wohnungen im zweiten und dritten OG konnten – wie vorgesehen – unmittelbar ab Fertigstellung vermietet werden. Für das 1. Obergeschoss konnte B trotz aller Bemühungen keinen gewerblichen Mieter finden. Erst ab 1.7.05 kann sie die Räume im ersten Obergeschoss an eine kommunale Behörde zur Ausübung der öffentlichen Gewalt vermieten.

► **Lösung:**

Die Vermietung an die Behörde ab 1.7.05 ist steuerfrei nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG; eine Option ist nicht möglich, da der Leistungsempfänger im Rahmen der Ausübung der öffentlichen Gewalt kein Unternehmer ist (§ 9 Abs. 1 UStG; § 2b Abs. 1 UStG nF.).

Nach Abschn. 15.12 Abs. 2, Abs. 2a UStAE entsteht der Anspruch auf Vorsteuerabzug nach der Verwendungsabsicht des Steuerpflichtigen im Zeitpunkt des Leistungsbezugs. Die aufgrund der im guten Glauben beabsichtigten Verwendung des Leistungsbezugs entstandene Abzugsberechtigung entfällt nicht nachträglich, wenn die vorgesehenen Abzugsumsätze nicht ausgeführt werden. Wegen der ab 1.7.05 ausgeführten Ausschlussumsätze durch die steuerfreie Vermietung (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG iVm. § 9 Abs. 2 UStG und § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG) ist jedoch eine Vorsteuerberichtigung gem. § 15a Abs. 1 UStG zu prüfen (s. im Einzelnen hierzu im Lehrbrief Umsatzsteuer 10).

[nachrichtlich: Der zehnjährige Berichtigungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Verwendung des Grundstücks (Abschn. 15a.3 Abs. 2 Satz 5, 6 UStAE), also mit der Vermietung am 1.1.03 (§ 45 UStDV analog) und läuft über zehn Jahre nach § 15a Abs. 1 Satz 2 UStG bis zum 31.12.12. Berichtigungsbetrag pro Kalenderjahr nach § 15a Abs. 5 UStG: $\frac{1}{10}$ von 50.000 € = 5.000 €. Gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV ist jeweils für den abgelaufenen Besteuerungszeitraum ab 1.7.05 bis zum Ende des Berichtigungszeitraums (§ 15a Abs. 1 UStG) am 31.12.12 eine Vorsteuerberichtigung durch Kürzung der abziehbaren Vorsteuern vorzunehmen, und zwar um 50 % von 5.000 € = 2.500 € im Kalenderjahr 05 und um jeweils 5.000 € in den Kalenderjahren 06 – 12.]

3.3 Vorsteuerabzug bei erfolglosen Investitionen (Fehlmaßnahmen)

Zur Frage des **Vorsteuerabzugs** bei unternehmerischen **Fehlmaßnahmen**, insbesondere bei gescheiterten Unternehmensgründungen, enthält der Lehrbrief Umsatzsteuer 04 nähere Ausführungen, auf die wir an dieser Stelle verweisen.

4. Die Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG



PRÜFUNGSTIPP

Der Aufteilung der Vorsteuerbeträge gemäß § 15 Abs. 4 UStG war jeweils Gegenstand der Umsatzsteuerteilaufgaben der Steuerberaterprüfungen seit 2015. Durch diese jährliche Thematisierung zeigt sich sehr deutlich deren hohe Prüfungsrelevanz.

4.1 Grundsätze der Vorsteueraufteilung

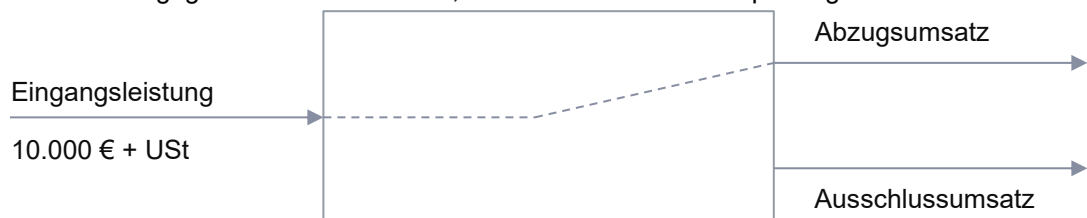


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundsätze zur Aufteilung des Vorsteuerabzugs – v10266

Soll ein Leistungsbezug eindeutig und in **vollem Umfang** entweder der Ausführung eines steuerpflichtigen bzw. eines nach § 15 Abs. 3 UStG vorsteuerunschädlichen Umsatzes dient oder zur Ausführung eines Ausschlussumsatzes verwendet werden, ist der Vorsteuerabzug grds. entweder voll oder gar nicht möglich.

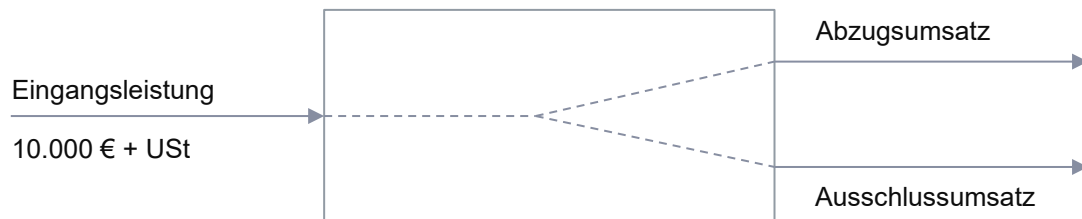
- **Vorsteuerbeträge, die in voller Höhe abziehbar** sind, weil sie ausschließlich Umsätzen zuzurechnen sind, die zum Vorsteuerabzug berechtigen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG und § 15 Abs. 3 UStG; **kein** Fall des § 15 Abs. 4 UStG), zB. Vorsteuern aus dem Einkauf von Waren, die steuerpflichtig oder steuerfrei nach § 4 Nr. 1 UStG veräußert werden; Vorsteuern aus dem Erwerb von Anlagegütern in Unternehmen, die ausschließlich steuerpflichtige Umsätze erzielen.



- **Vorsteuerbeträge, die in voller Höhe vom Abzug ausgeschlossen** sind, weil sie ausschließlich Ausschlussumsätzen zuzurechnen sind (§ 15 Abs. 2 UStG; **kein** Fall des § 15 Abs. 4 UStG), zB. Vorsteuerbeträge, die bei der Anschaffung oder Herstellung eines Wohngebäudes, beim Herstellungs- oder Erhaltungsaufwand und bei der Grundstücksverwaltung dieses Gebäudes anfallen; Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit einer steuerfreien Grundstücksveräußerung.



Wird ein Leistungsbezug zur Ausführung sowohl von Abzugs- als auch von Ausschlussumsätzen verwendet, müssen die Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG in einen abziehbaren und einen nichtabziehbaren Teil nach der Aufteilungsmethode der wirtschaftlichen Zuordnung aufgeteilt werden (Abschn. 15.16 Abs. 1 UStAE), zB. Vorsteuern aus Gemeinkosten eines Bauunternehmens, das mit Bauleistungen steuerpflichtige Werklieferungen ausführt (Errichtung von Gebäuden auf fremden Grundstücken) und daneben auf eigenen Grundstücken schlüsselfertige Häuser errichtet und steuerfrei veräußert (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG); Vorsteuern aus dem Erwerb eines Wirtschaftsguts des Anlagevermögens (zB. eines Notebooks), das der Unternehmer sowohl zur Ausführung von steuerunschädlichen als auch von steuerschädlichen Umsätzen verwendet.



► **Beispiel:**

Anna Asam betreibt eine Versicherungsagentur und den Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen. Am 15.1. kauft sie für ihren Bedarf ein neues Kfz zum Preis von 50.000 € zzgl. 9.500 € USt. Sie nutzt das Fahrzeug zu 70 % für Zwecke ihrer Versicherungsagentur und zu 30 % für ihres Gebrauchtwagenhandels.

► **Lösung:**

Der Anna Asam aus dem Erwerb des Kfz grundsätzlich zustehende Vorsteuerabzug mindert sich entsprechend dem Verhältnis der Umsätze, die den Vorsteuerabzug zulassen (§ 15 Satz 1 Satz 1 Nr. 1 UStG), zu den Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 4 Nr. 11 UStG), auf $\frac{3}{10}$ von 9.500 € = 2.850 €.

Die Aufteilungsregel des § 15 Abs. 4 UStG greift nicht ein bei der Änderung der Verwendung eines Wirtschaftsguts in einem späteren Kalenderjahr; in diesem Fall ist für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs § 15a UStG maßgebend. Siehe hierzu die Ausführungen im Lehrbrief Umsatzsteuer 10.

§ 43 UStDV gewährt gewisse **Erleichterungen** bei der Aufteilung der Vorsteuerbeträge (Abschn. 15.18 UStAE).

4.2 Aufteilungsmaßstab bei der wirtschaftlichen Zuordnung

Nach § 15 Abs. 4 Satz 2 UStG muss die Aufteilung nach einer wirtschaftlichen Zuordnung erfolgen. Die MwStSystRL sieht als Regelaufteilungsmaßstab hierfür eine Aufteilung nach Umsätzen vor. Demgegenüber legt § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG fest, dass der Umsatzschlüssel nur zur Anwendung kommen kann, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung (zB. nach räumlichen, zeitlichen oder mengenmäßigen Kriterien) möglich ist. Der EuGH stellte diesbezüglich eindeutig klar, dass der Vorrang von anderen Aufteilungsschlüsseln vor dem Umsatzschlüssel den unionsrechtlichen Vorgaben entspricht, wenn die herangezogene Methode (bei Gebäuden zB. regelmäßig der Nutzflächenschlüssel; bei Gewerbebetrieben zB. die betriebliche Kostenrechnung nach Betriebsabrechnungsbogen, Kostenträgerrechnung oder die Aufwands- und Ertragsrechnung, Abschn. 15.17 Abs. 2 UStAE) eine präzisere Bestimmung des Aufteilungsmaßstabs gewährleistet als die Umsatzmethode (EuGH, Urteil v. 9.6.2016, C-332/14, *Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR*).

Der **BFH** stellte Kriterien auf, wann dieses Präzisionsgebot erfüllt ist. Zusammenfassend kommt damit folgende Reihenfolge der Schlüssel zur Anwendung):

1. objektbezogener Schlüssel nach sachgerechter wirtschaftlicher Zuordnung, wenn dieser präziser ist als der Umsatzschlüssel, da
 - a) die Aufteilungsmaßstäbe nach obigen Kriterien miteinander vergleichbar sind (zB. hinsichtlich der Ausstattung bei Gebäuden),
 - b) ein gemeinsamer Nenner des Pro-Rata-Satzes gebildet werden kann und
 - c) keine sonstigen Gründe gegen eine präzisere Aufteilung sprechen.
2. objektbezogener bzw. teilunternehmensbezogener Umsatzschlüssel,
3. gesamtunternehmensbezogener Umsatzschlüssel.



HINWEIS

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 13.2.2024 (III C 2 – S 7306/22/10001 :001) umfangreich zur Anwendung und zur Ermittlung des Gesamtumsatzschlüssels Stellung genommen und ihre Auffassung in den UStAE eingearbeitet.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung kann im Zusammenhang mit Gebäuden regelmäßig eine Aufteilung nach Nutzflächen erfolgen, sofern nicht eindeutige Hinweise im Sachverhalt oder den Bearbeitungshinweisen darauf deuten, dass dieser nicht sachgerecht ist. Sofern die Ausstattungsmerkmale der einzelnen Gebäudeteile nicht wesentlich voneinander abweichen kann grds. von einer Sachgerechtigkeit ausgegangen werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nutzflächen- und Umsatzschlüssel – v10253

4.3 Sonderfall: Vorsteuerabzug bei der Anschaffung/Herstellung gemischt genutzter Gebäude



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorsteuerabzug bei Anschaffungs- und Herstellungskosten – v10255



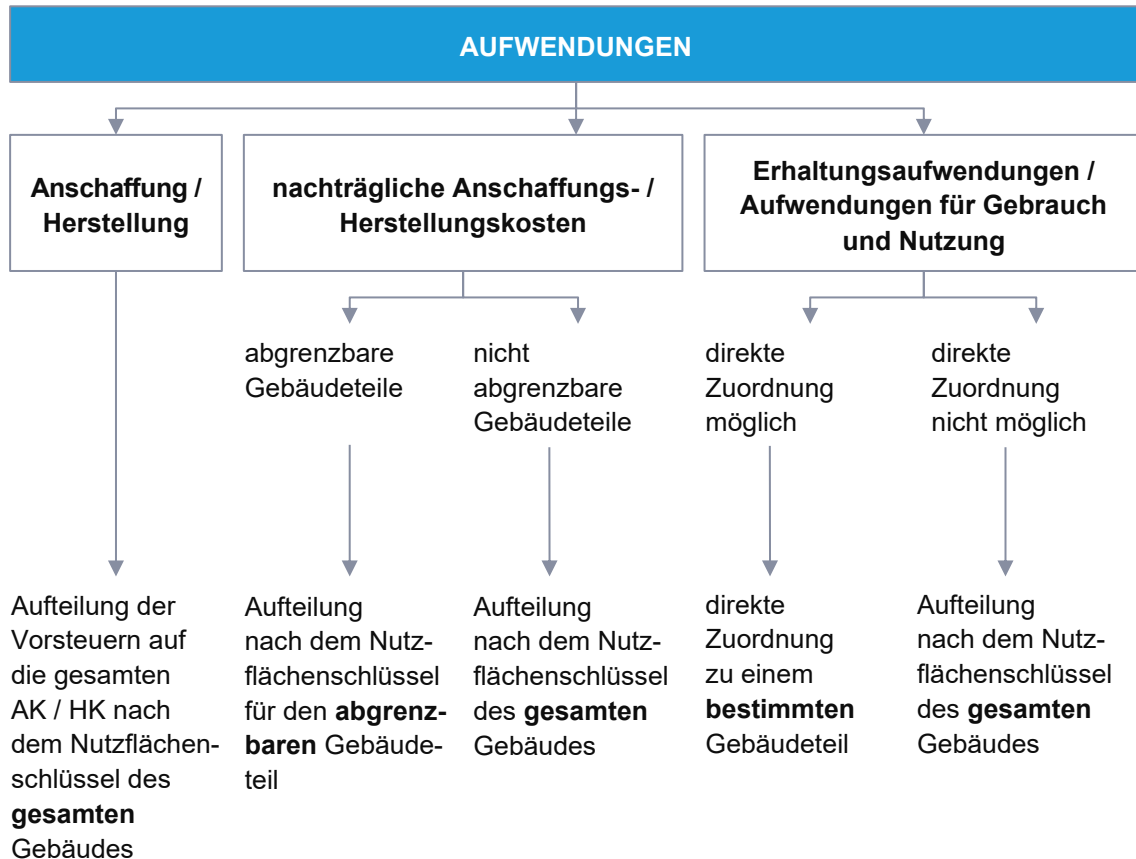
HINWEIS

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 20.10.2022 (Az. III C 2 – S 7306/19/10001 :003) umfangreich zur Aufteilung von Vorsteuern bei gemischt genutzten Gebäuden Stellung genommen und ihre Auffassung in den UStAE eingearbeitet.

In Abschn. 15.17 Abs. 5 ff. UStAE wird der Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden umfassend erläutert. Hinsichtlich des Vorsteuerabzugs aus Aufwendungen an Gebäuden muss eine weitergehende Differenzierung nach der Art der Aufwendungen getroffen werden, um zu entscheiden, ob die Aufwendungen direkt einem Gebäudeteil zugeordnet werden können oder dem gesamten Gebäude zuzurechnen sind. Das Umsatzsteuerrecht unterscheidet insoweit zwischen Aufwendungen am Gebäude selbst (Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dessen Nutzung (Erhaltungsaufwendungen). Hinsichtlich folgender **Begriffe** knüpft der UStAE (ausnahmsweise) am Einkommensteuerrecht an:

- Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
- nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
- Erhaltungsaufwendungen.

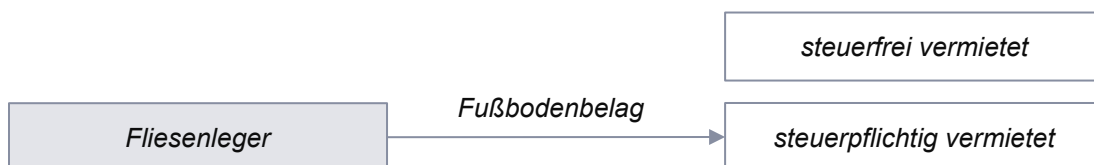
Soweit nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG Erhaltungsaufwendungen in **anschaffungsnahe Herstellungskosten** umqualifiziert werden, bleibt es umsatzsteuerlich bei Erhaltungsaufwendungen (Abschn. 15.17 Abs. 6 UStAE). Die Unterscheidungen für die Aufteilung von Vorsteuerbeträgen, stellen wir Ihnen mit der folgenden Grafik dar. Dabei gilt, dass der Nutzflächenschlüssel nur zur Anwendung kommen kann, wenn die Ausstattung der unterschiedlichen Gebäudeteile vergleichbar ist.



► **Beispiel 1:**

U errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus. Sie beabsichtigt, die Fläche des Hauses zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschädlich zu vermieten. Aus der Erstellung des Fußbodenbelags im vorsteuerunschädlich verwendeten Gebäudeteil entstehen U Aufwendungen von 100.000 € zzgl. 19.000 € USt.

(Das Beispiel 1 entspricht dem Beispiel in Abschn. 15.17 Abs. 7 UStAE.)



► **Lösung:**

Die Erstellung des Fußbodenbelags kann dem vorsteuerunschädlich verwendeten Gebäudeteil in diesem Herstellungsfall nicht direkt zugeordnet werden (Abschn. 15.17 Abs. 7 UStAE). U ist unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG (ordnungsgemäße Rechnungsstellung etc.) berechtigt, den Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für den Fußbodenbelag nur zu 50 %, also iHv. 9.500 €, vorzunehmen. [Hinweis: Würde der Fußbodenbelag im vorsteuerschädlichen Gebäudeteil verlegt werden, könnte U ebenfalls einen 50%igen Vorsteuerabzug vornehmen.]



► **Beispiel 2:**

U besitzt ein Wohn- und Geschäftshaus, dessen Fläche er zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschädlich vermietet hat. In den vorsteuerunschädlich vermieteten Räumen lässt U durch den Maler M sämtliche Wände neu anstreichen.

(Das Beispiel entspricht dem Beispiel 1 in Abschn. 15.17 Abs. 8 UStAE.)



► **Lösung:**

U ist aus den Aufwendungen zum Anstrich der Wände (Erhaltungsaufwendungen) unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt (Abschn. 15.17 Abs. 8 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 konnten Renovierungsarbeiten als Erhaltungsaufwand direkt einem Gebäudeteil zugeordnet werden.

*Wir legen Ihnen nahe, auch die **weiteren Beispiele** in Abschn. 15.17 Abs. 7, Abs. 8 UStAE nachzuarbeiten.*

III. PRÜFUNGSSCHEMA ZUR PRÜFUNG DES VORSTEUERABZUGS NACH § 15 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1 UStG

Dieses Prüfungsschema deckt den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ab, nicht denjenigen nach den Nrn. 2 – 5.

1. **Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers** (§ 2 Abs. 1 UStG)
2. **gesetzlich geschuldete Steuer**
kein Abzug einer Steuerschuld nach § 14c UStG
3. Erhalt einer **Lieferung oder sonstigen Leistung**
4. **für das Unternehmen**
beachte die 10 %-Grenze des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG
5. **Unternehmereigenschaft des Leistenden**
6. **Ordnungsgemäße Rechnung** (§§ 14, 14a UStG)
7. **Kein Vorsteuerauschluss gemäß § 15 Abs. 1a UStG und § 15 Abs. 1b UStG**
8. **Kein Vorsteuerauschluss gemäß § 15 Abs. 2 UStG**
Greift evtl. Rückausnahme des § 15 Abs. 3 UStG?
9. **ggf. Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG**
10. **Zeitpunkt für die Vornahme des Vorsteuerabzugs**
erst, wenn die Rechnung vorliegt



IV. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Anton Asam betreibt in München, Nymphenburger Str. 24, in gemieteten Räumen eine Kunstgalerie. Nach seinem Studium der Kunstgeschichte und einer anschließenden Ausbildung zum Restaurator war Anton für ein angesehenes Auktionshaus als Spezialist für Gemälde und Skulpturen tätig, bis er sich schließlich seinen lang gehegten Traum, eine eigene Kunstgalerie, erfüllen konnte. Während seiner Tätigkeit für das Auktionshaus hatte er viele Kontakte geknüpft und sich einen guten Ruf als Kunstsachverständiger erworben. [...]

Aus Anlass der Eröffnung seiner Galerie in den neuen Räumen am 1.8.00 veranstaltete Anton für das interessierte Publikum einen Tag der offenen Tür. [...]

Als besondere Attraktion verlor Anton unter allen Besuchern ein Bild aus dem Bestand seiner Galerie. Das Bild hatte er im Januar 00 von einem bekannten Nachwuchskünstler in München, der für seine Produktivität in der Kunstszene bekannt ist für 1.000 € zuzüglich 70 € USt für seine Galerie erworben. Der glückliche Gewinner, der Privatier Pirmin Uri aus St. Moritz (Schweiz), nahm das Bild noch am selben Tag mit nach Hause in die Schweiz.

[...]

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Anton Asam im Besteuerungszeitraum 00². Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht bzw. zu berichtigen ist und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

² Gehen Sie davon aus, dass das Jahr 00 nach dem 31.12.2024 liegt.

3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 09 – v13127

	Punkte	
	Soll	Ist
Anton Asam kann aus dem Erwerb des Bildes den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG im VAZ Januar 00 in Höhe von 70 € vornehmen. Der Vorsteuerabzug ist nicht ausgeschlossen, da bei Erwerb im Januar 00 der Leistungsbezug für sein Unternehmen gegeben war (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG). Asam hatte das Bild ursprünglich für seine Galerie erworben.	1	
Es tritt auch kein Ausschluss des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1a UStG iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG ein. Preise anlässlich eines Preisausschreibens oder einer Auslobung gehören nicht zu Geschenken, für die nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG der Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen ist (R 4.10 Abs. 4 EStR).	1	
Die Zuwendung an Pirmin wird nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG einer Lieferung gleichgestellt. Da das Bild für das Unternehmen des Asam erworben wurde, liegt eine unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands des Unternehmens vor. Die Zuwendung erfolgte nicht für unternehmensfremde Zwecke (Nr. 1) oder den privaten Bedarf des Personals (Nr. 2). Nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG befindet sich der Ort der unentgeltlichen Wertabgabe in München, Inland. Die unentgeltliche Wertabgabe ist steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig. Das Bild gelangt zwar unmittelbar ins Drittlandsgebiet, so dass eine Ausfuhrlieferung nach § 6 UStG angenommen werden könnte. § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG ist aber bei unentgeltlichen Wertgaben iSv. § 3 Abs. 1b UStG nicht anwendbar (§ 6 Abs. 5 UStG). Die Anschaffungskosten iHv. 1.000 € stellen die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG dar. Der Steuersatz beträgt 7 % (§ 12 Abs. 2 UStG, Anlage 2 lfd. Nr. 53). Die Umsatzsteuer beträgt 70 € und entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG mit Ablauf des VAZ August 00.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	3	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!